T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

NEVŞEHİR BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 10

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 10

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 11

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 11

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 17

7. DENETİM BULGULARI 17

8. EKLER 93

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 4

Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 5

Tablo 3: 2025 Yılı Gider Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri 5

Tablo 4: 2025 Yılı Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri 6

Tablo 5: Belediyenin Sermayesinde Ortaklığının Bulunduğu Şirketler 7

Tablo 6: Maddi Duran Varlıklardan Amortisman Ayrılmayanlar / Kayıtlı Değerinin Üzerinde Amortisman Ayrılanlar 22

Tablo 7: 2023-2024-2025 Yılları Su-Atık Su Tarifesi ve 2025 Yılı Su Birim (m3) Maliyeti 34

Tablo 8: Faturalandırılan ve Arıtılan Atık Su Miktarı (m3) 39

Tablo 9: Kullanımdaki Sayaç Bilgileri 41

Tablo 10: Su Kayıp Verileri 43

Tablo 11: Düzenli Şekilde Okunmayan Sayaç-Abone Bilgileri 46

Tablo 12: Yol ve Kaldırım Bozma Ücret Tarifesi 65

Tablo 13: Vergi Değerini Tadil Eden Nedenlerle Emlak Vergisi Bildirimi Vermesi Gereken Mükellefler 69

Tablo 14: İşyeri Olarak Kullanılan Ancak Emlak Vergisi Beyanı/Bildirimi Hatalı Olan / Olup Olmadığı Bilinmeyen Bağımsız Bölümler 75

Tablo 15: Kahvecidağı Mesire Alanı Giriş Ücret Tarifesi 80

Tablo 16: Kayaşehir Turizm Bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi Giriş Ücret Tarifesi 81

Tablo 17: VR Binası Giriş Ücret Tarifesi 81

Tablo 18: Üzerinde 3. Şahısların İşgali Bulunan Taşınmazlar 83

Tablo 19: Hakedişlerden Kesinti Yapılarak Alıkonulan Asgari Ücret Destek Primi Tutarları 91

KISALTMALAR

KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
SGK	: Sosyal Güvenlik Kurumu
ÖHO	: Özel Halk Otobüsü
İŞKUR	: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
DSİ	: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
CBS	: Coğrafi Bilgi Sistemi
SCADA	: Supervisory Control and Data Acquisition
NESOB	: Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
AŞ	: Anonim Şirket
TL	: Türk Lirası
KDV	: Katma Değer Vergisi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Banka Kredileri Tutarının Gerçeği Yansıtmaması ve Doğru Hesaplarda İzlenmemesi

2. Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması

3. Doğalgaz Dağıtım Şirketine Kanundan Kaynaklanan Ortaklığın Muhasebe Kayıtlarında Eksik Gösterilmesi

B. Diğer Bulgular

1. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

2. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Uygun Görüş Alınmadan Yürürlüğe Konulması

3. Şebeke Suyu Kullanan Bazı Park ve Yeşil Alanlar ile İbadet Yerlerinin Sayaçlarının ve Su / Atık Su Aboneliklerinin Bulunmaması

4. Su Tarifesinin Belirlenmesinde Maliyet Hesabının Yapılmaması, Tarifelerin Maliyetin Altında Belirlenmesi

5. Faturalandırılan Atık Su Miktarı ile Arıtılan Atık Su Miktarı Arasında Önemli Farklılık Bulunması

6. Kullanım/Periyodik Muayene Süresi Dolan Sayaçların Muayenesi/Değişiminin Düzenli Şekilde Yapılmaması, Kullanımdaki Sayaçların Bir Kısmının Damga Yılının Bilinmemesi

7. Su Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Çalışmaların Tamamlanmaması

8. Üst Üste İki ve Daha Fazla Dönemde Sayacı Okunmayan, Faturalandırma Yapılmayan Abonelerin Bulunması

9. Kurum Tarafından Kullanılan Sondaj Kuyularının Ruhsatsız Olarak Faaliyet Göstermesi, Kuyuların Faydalı Tüketim Miktarlarının Bilinmemesi

10. Toplu Ulaşım Hatlarına ve Taksi Plakalarına İlişkin İşletme Haklarının Süresiz Olarak Verilmesi, Hat ve Plakaların Kiralanmasına İlişkin Yeni İhale Yapılmaması

11. Toplu Taşıma, Servis Taşımacılığı ve Taksi Ücret Tarifelerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Belirlenmesi

12. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuku ve Tahsilatı Yapılmaması

13. Yol ve Kaldırım Bozma Ücreti Olarak Alınan Tutarların Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması

14. Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinde Hatalı Uygulamalar Bulunması

15. Kahvecidağı Mesire Alanı, Kayaşehir Turizm Bölgesi ile VR Binası ve Meryem Ana Kilisesi Ziyaretçi Giriş Ücret Tarifelerinin Uygulanmaması

16. Taşınmazlar Üzerindeki İşgallere İlişkin Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmemesi

17. Taşınırlara İlişkin İş ve İşlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne Uygun Şekilde Yürütülmemesi

18. Emanet Hesaplarına Alınan Asgari Ücret Destek Primi Tutarlarının İlgili Kurumlara Gönderilmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın *"Mahalli idareler"* başlıklı 127'nci maddesinde, belediye halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Nevşehir Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.

Kamu idaresinin temel mevzuatı 5393 sayılı Kanun olup bu Kanun'da idarenin görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçesi ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. 5393 sayılı Kanun'un *"Belediyenin Görev ve Sorumlulukları"* başlıklı 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı, bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un *"Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları"* başlıklı 15'inci maddesinde ise belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, temiz su ve atık su tesisleri kurup işletmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi; denetim ve

soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre il belediyesinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

Belediyenin karar organı olan belediye meclisi, belediye başkanı ve 31 üyeden oluşmaktadır.

Belediye Başkanı aynı zamanda belediye meclisinin de başkanı olup kendisine bağlı (4) başkan yardımcısı bulunmaktadır. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak belediye meclisince onaylanan norm kadro cetvelinde yer alan birim müdürlüğü kadroları ise aşağıdaki gibidir:

a) Yazı İşleri Müdürlüğü
b) Mali Hizmetler Müdürlüğü
c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ç) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
e) Zabıta Müdürlüğü
f) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
g) Fen İşleri Müdürlüğü
h) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ı) Özel Kalem Müdürlüğü
i) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
j) Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
k) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
l) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
m) Hukuk İşleri Müdürlüğü
n) Destek Hizmetleri Müdürlüğü
o) Gelirler Müdürlüğü
ö) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
p) İtfaiye Müdürlüğü
r) Park ve Bahçeler Müdürlüğü

s) Yapı Kontrol Müdürlüğü

ş) Mezarlıklar Müdürlüğü

t) Temizlik İşleri Müdürlüğü

u) Veteriner İşleri Müdürlüğü

ü) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

Bu müdürlük kadrolarından 8'i dolu olup diğer müdürlük kadroları vekaleten ya da görevlendirme usulüyle yürütülmektedir.

Nevşehir Belediyesinde 31.12.2025 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 1.046'dır. Bunların 193'ü memur, 43'ü sürekli işçi ve 810'u da 696 sayılı KHK kapsamında belediyenin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Nevşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketinde istihdam edilen ve belediye hizmetlerinde çalıştırılan personeldir. Personelin oransal dağılımına bakıldığında, toplam personelin; %18,4'ünün memur, %4,1'inin sürekli işçi ve %77,5'inin de 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personel olduğu görülmektedir.

Personel Durumu

Kadro	Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı
Memur	472	193	279
Sürekli İşçi	227	43	184
Sözleşmeli Personel	-.-	-.-	-.-
Geçici İşçi	-.-	-.-	-.-
GENEL TOPLAM	699	236	463
696 sayılı KHK Kapsamındaki İşçi Personel		810	

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 12'nci maddesinde; mahalli idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmış olup genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde sayılmıştır.

Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi olup belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44, 45 ve 48'inci, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 65'inci ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 ve 22'nci maddeleri ile 03.12.2014 tarih ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı'yla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Yeniden düzenlenen Yönetmelik 27.05.2016 tarih ve 29724 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bütçe; belediyenin stratejik planı ve performans programına uygun olarak, analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi de faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklerle yürütmektedir.

İdarenin son (3) yıl gider bütçesi gerçekleşme rakamları ile bütçe gider gerçekleşmelerinin önceki yıllara göre oransal değişimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Hesap Kodu	Giderin Türü	Yıllar İtibarıyla Gerçekleşen Bütçe Gideri			Artış - Azalış Oranı (%)	
		2023	2024	2025	(2024 /2023)	(2025 /2024)
830.1	**Personel Giderleri**	110.380.973,79	198.454.017,96	248.538.114,39	79,79	25,24
830.2	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	13.497.972,37	22.333.194,37	26.580.963,80	65,46	19,02
830.3	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	463.649.979,66	778.738.173,82	1.154.923.092,29	67,96	48,31
830.4	**Faiz Giderleri**	26.730.670,97	47.851.673,11	30.895.126,60	79,01	-35,44
830.5	**Cari Transferler**	21.750.900,66	43.939.945,59	91.150.319,33	102,01	107,44
830.6	**Sermaye Giderleri**	231.332.658,84	155.992.027,77	339.564.325,43	-32,57	117,68
830.7	**Sermaye Transferleri**	5.082.436,79	9.868.840,88	16.522.642,15	94,18	67,42
830.8	**Borç Verme**	8.800.000,00	9.500.000,00	43.750.000,00	7,95	360,53
830.9	**Yedek Ödenekler**	0,00	0,00	0,00	-.-	-.-
830	**BÜTÇE GİDERLERİ**	**881.225.593,08**	**1.266.677.873,50**	**1.951.924.583,99**	**43,74**	**54,10**

Tabloda görüldüğü üzere; 2024 yılında bütçe giderleri 2023 yılına göre %43,74 oranında artarak 1.266.677.873,50 TL'ye ve 2025 yılında da 2024 yılına göre %54,10 oranında artarak 1.951.924.583,99 TL'ye yükselmiştir. 2024 yılında bir önceki yılla kıyaslandığında bütçe gider kalemleri arasında en yüksek oransal artışın; %102,01 ile 830.5 Cari Transferlerde ve %94,18 ile 830.7 Sermaye Transferlerinde gerçekleştiği görülmektedir. 2025 yılında bir önceki yıla göre bütçe gider kalemleri arasında en yüksek oransal artış ise; %360,53 ile 830.8 Borç Verme ve %117,68 ile 830.6 Sermaye Giderlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumun son (3) yıl gelir bütçesi gerçekleşme rakamları ile gelir bütçesi gerçekleşmelerinin önceki yıllara göre oransal değişimleri ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Hesap Kodu	Gelirin Türü	Yıllar İtibarıyla Gerçekleşen Bütçe Geliri			Artış - Azalış Oranı (%)	
		2023	2024	2025	(2024 /2023)	(2025 /2024)
800.1	Vergi Gelirleri	63.305.280,67	88.856.069,81	116.874.256,86	40,36	31,53
800.3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65.461.106,61	109.924.832,98	172.443.115,23	67,92	56,87
800.4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.530.865,77	25.300.000,00	7.675.000,00	7,52	-69,66
800.5	Diğer Gelirler	570.253.908,90	1.036.487.386,68	1.549.856.974,45	81,76	49,53
800.6	Sermaye Gelirleri	72.598.093,24	17.760.993,89	131.709.985,21	-75,54	641,57
800.8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	-.-	-.-
800	**BÜTÇE GELİRLERİ**	**795.149.255,19**	**1.278.329.283,36**	**1.978.559.331,75**	**60,77**	**54,78**
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	98.286,14	63.889,02	109.885,41	-35,00	71,99
BÜTÇE GELİRLERİ (NET) TOPLAMI		**795.050.969,05**	**1.278.265.394,34**	**1.978.449.446,34**	**60,78**	**54,78**

Tabloda görüldüğü üzere; 2024 yılında bütçe gelirleri 2023 yılına göre %60,77 oranında artarak 1.278.329.283,36 TL'ye ve 2025 yılında da 2024 yılına göre %54,78 oranında artarak 1.978.559.331,75 TL'ye yükselmiştir. 2024 yılında bir önceki yıla göre bütçe gelir kalemleri arasında en yüksek oransal artışın %81,76 ile 800.5 Diğer Gelirlerde, tutar olarak da yine 466.233.477,78 TL ile aynı gelir kaleminde gerçekleştiği görülmektedir. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2025 yılında ise; bütçe gelir kalemleri arasındaki en yüksek oransal artış %641,57 ile 800.6 Sermaye Gelirleri kaleminde, tutar olarak en yüksek artış da 513.369.587,77 TL ile 800.5 Diğer Gelirler kaleminde meydana gelmiştir. 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler (-) kaleminde yıllar itibarıyla gerçekleşme bakiyelerinin oldukça düşük tutarlarda seyrettiği görülmektedir.

Nevşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesi belediye meclisinin 04.12.2024 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Meclis bütçe kararına göre kurumun gider ve gelir bütçeleri ödenek rakamları ile 31.12.2025 tarihi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri aşağıdaki şekildedir.

Tablo 3: 2025 Yılı Gider Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

Hesap Kodu	Giderin Türü	Bütçe ile Verilen Ödenek (Başlangıç Bütçesi) (A)	Eklenen (+) (B)	Düşülen (-) (C)	Ek Bütçe (+) (D)	Toplam Ödenek (E) = (A) + (B) - (C) + (D)	Gerçekleşen Bütçe Gideri (31.12.2025)	Oran (%)
830.1	Personel Giderleri	277.310.000,00	19.599.354,24	19.613.354,24	0,00	277.296.000,00	248.538.114,39	89,63
830.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.550.000,00	2.926.000,00	2.912.000,00	0,00	28.564.000,00	26.580.963,80	93,05

830.3	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.060.890.000,00	223.343.839,58	117.838.735,60	0,00	1.166.395.103,98	1.154.923.092,29	99,01
830.4	**Faiz Giderleri**	50.000.000,00	0,00	19.046.816,04	0,00	30.953.183,96	30.895.126,60	99,81
830.5	**Cari Transferler**	64.750.000,00	35.496.199,99	7.508.000,00	0,00	92.738.199,99	91.150.319,33	98,28
830.6	**Sermaye Giderleri**	327.000.000,00	212.559.187,41	195.781.675,34	0,00	343.777.512,07	339.564.325,43	98,77
830.7	**Sermaye Transferleri**	19.000.000,00	283.000,00	2.757.000,00	0,00	16.526.000,00	16.522.642,15	99,97
830.8	**Borç Verme**	22.500.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	100
830.9	**Yedek Ödenekler**	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-.-
830	**BÜTÇE GİDERLERİ**	**2.000.000.000,00**	**515.457.581,22**	**515.457.581,22**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**1.951.924.583,99**	**97,59**

Yukarıdaki tabloya göre 2025 yılı gider bütçesi meclis tarafından alınan bütçe kararıyla 2.000.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 31.12.2025 tarihi itibarıyla 2025 yılı gider bütçesindeki gerçekleşmenin %97,59 oranında ve 1.951.924.583,99 TL olduğu görülmektedir. Bütçedeki ödenek kalemleri incelendiğinde; en fazla ödeneğin 1.166.395.103,98 TL ile 830.3 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, en düşük ödeneğin de 16.526.000,00 TL ile 830.7 Sermaye Transferlerine ayrıldığı anlaşılmaktadır. 31.12.2025 tarihi itibarıyla gider bütçesi kalemlerinden bazılarına ilişkin gerçekleşmelere oransal olarak bakıldığında ise; 830.3 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %99,01, 830.6 Sermaye Giderlerinin %98,77, 830.8 Borç Vermenin de %100 oranlarında gerçekleştiği görülmektedir. 830.8 Borç Verme gerçekleşme tutarı, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ'nin 2024 ve 2025 yıllarındaki sermaye artırım kararlarına istinaden belediye meclisi kararlarıyla 2025 yılında şirkete aktarılan tutara ilişkindir.

Tablo 4: 2025 Yılı Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

Hesap Kodu	Gelirin Türü	Bütçe ile Tahmin Edilen Gelir (Başlangıç Bütçesi) (A)	Eklenen (+) (B)	Düşülen (-) (C)	Ek Bütçe (+) (D)	Toplam Gelir Tahmini (E) = (A) + (B) - (C) + (D)	Gerçekleşen Bütçe Geliri (31.12.2024)	Oran (%)
800.1	**Vergi Gelirleri**	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	116.874.256,86	83,48
800.3	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	140.200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.200.000,00	172.443.115,23	122,99
800.4	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.675.000,00	38,37
800.5	**Diğer Gelirler**	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.549.856.974,45	110,7
800.6	**Sermaye Gelirleri**	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	131.709.985,21	65,85
800.8	**Alacaklardan Tahsilat**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-.-
800	**BÜTÇE GELİRLERİ**	**1.900.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.200.000,00**	**1.978.559.331,75**	**104,12**
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER (-)**	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.885,41	54,94
BÜTÇE GELİRLERİ (NET) TOPLAMI		**1.900.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000.000,00**	**1.978.449.446,34**	**104,12**

Yukarıda gösterildiği üzere, idarenin 2025 yılı tahmini net gelir bütçesi toplamı 1.900.000.000,00 TL olup gelir bütçesindeki gerçekleşmenin 31.12.2025 tarihi itibarıyla %104,12 oranında ve 1.978.449.446,34 TL olduğu görülmektedir. Bütçedeki gelir tahmini kalemleri incelendiğinde; 2025 yılı bütçesi ile tahmin edilen gelir toplamının oldukça yüksek bir kısmının (%73,68) 1.400.000.000,00 TL ile 800.5 Diğer Gelirler kalemine konulduğu görülmektedir. 31.12.2025 tarihi itibarıyla gelir bütçesi gerçekleşmelerine oransal olarak bakıldığında ise; 800.1 Vergi Gelirleri kalemindeki gerçekleşmenin 116.874.256,86 TL ile %83,48, 800.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemindeki gerçekleşmenin 172.443.115,23 TL ile %122,99, 800.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin 7.675.000,00 TL ile %38,37, 800.5 Diğer Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin 1.549.856.974,45 TL ile %110,7 ve 800.6 Sermaye Gelirleri kalemindeki gerçekleşmenin de 131.709.985,21 TL ile %65,85 oranında meydana geldiği anlaşılmaktadır.

İdarece 2025 yılı için 100.000.000,00 TL tutarında iç borçlanma tahmini yapıldığı görülmüş olup, 31.12.2025 tarihi itibarıyla cari yıl gerçekleşmelerine bakıldığında ise; bankalardan 20.000.000,00 TL tutarında kredi kullanıldığı, 84.825.672,78 TL tutarında da iç borç geri ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 1.759.230.499,08 TL, Faaliyet Geliri 1.979.259.443,53 TL olup enflasyon düzeltmesi yapılması sonrası Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 1.049.372.428,74 TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 5: Belediyenin Sermayesinde Ortaklığının Bulunduğu Şirketler

Sıra No	Şirket Ticaret Unvanı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Nevşehir Belediyesi Personel AŞ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
2	Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00
3	Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım AŞ	713.000.000,00	23.529.000,00	3,30

Yukarıdaki şirketler dışında belediyenin Nevşehir-Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinin sermayesinde de %13,30 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Nevşehir Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesi amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelerini öngörmektedir.

Mahalli idarelerin hesap planı, 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin *"Çerçeve hesap planının genel yapısı"* başlıklı 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin *"Mali Tabloların Hazırlanması"* başlıklı 484'üncü ve *"Mizan Cetveli ve Düzenlenecek Temel Mali Tablolar ile Diğer Mali Tablolar"* başlıklı 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe

Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenensürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, idarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

17.09.2020 tarih ve 31247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Esaslar'ın "Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin

çeşitleri" başlıklı 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu,

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın "Diğer Belgelerin Verilme Yeri, Süresi ve Usulleri" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55 - 67'nci maddeleri arasında düzenlenmiş olup 55'inci maddede iç kontrol "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Kanun'un 11'inci maddesinde belediye başkanlarının; üst yönetici vasfı ile kendi kurumlarının stratejik planlarının ve bütçelerinin makro düzeydeki plan ve programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin

gözetilmesi, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu oldukları düzenlenmiş, bu sorumluluğun gereklerinin harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun'un 57'nci maddesinde ise yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınacağı ifade edilmiştir.

İdarelerin uluslararası standartlarda iç kontrol sistemi oluşturmalarını teminen hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Tebliğde iç kontrolün standartlarını ve bileşenlerini tesis etmeye yönelik şartlar düzenlenmiştir. İç kontrol sistemlerini Tebliğ'deki standartlarla uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi" yayımlanmış, iç kontrol sistemi Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nde belirlenen şartların tesis edilmesi suretiyle kuruluncaya kadar da İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin idarelerce takvime bağlanması öngörülmüştür. Nevşehir Belediyesinde bu kapsamda iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) kamu iç kontrol standardı ve bu standartlar için gerekli (79) genel şartı içerecek şekilde hazırlanması gereken Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2021 yılında 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış, revize edilmemiştir.

Son olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına, izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin ilke, yöntem, işlem ve süreçleri belirlemek amacıyla hazırlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 21'inci maddesi gereği; İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının en fazla iki yıllık dönemler itibarıyla malî hizmetler birimince hazırlanarak en geç kapsadığı dönemin ilk yılı Ocak ayının ilk haftası itibarıyla yürürlüğe konulması, üst yönetici onayını izleyen on iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda

hazırlanması gereken İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarına ise idarece 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yeniden başlanmıştır.

İdarenin stratejik yönetim, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemi standartlarını sağlamaya yönelik faaliyetlerinin iç kontrolün bileşenleri itibarıyla değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:

Kontrol Ortamı Standartları

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

İdarenin organizasyon şeması mevcut olup 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi gereğince Nevşehir Belediyesinde oluşturulan birimlerin görev, yetki, çalışma ve sorumlulukları ile bunlara ilişkin usul ve esaslar harcama birimi görev - yetki ve çalışma yönetmelikleri ile belirlenmiştir.

İdarece yapılacak yazışmalarda ve yürütülecek işlemlerde üst yönetici, yönetici, birim müdürleri ile diğer personele ilişkin imza yetkisi kullanımı şekil ve şartları yazılı olarak belirlenmiştir. İş akış süreçleri tüm harcama birimleri için yazılı olarak oluşturulmuş olup eksiklik ya da değişiklik söz konusu olan birim iş akış süreçlerinin revize edileceği ifade edilmiştir.

Hassas görevler ve hassas görevlere ilişkin riskleri azaltmak amacıyla özel prosedürler belirlenmiş, kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmiştir.

Personelin işe alınması ve görevde yükselmesi ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Personelin yeterliliği ve performansının ölçülmesine, performansı yetersiz bulunan personelin performansının geliştirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulmamıştır. Yüksek performans gösteren personelin ödüllendirilmesine ilişkin mekanizmalar mevcut olmayıp başarılı personele "Başarı Belgesi", "Teşekkür Belgesi" gibi takdir edici belgelerin verilmediği ifade edilmiştir.

İdarede Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesi gereğince oluşturulması gereken Etik Komisyonu

oluşturulmuş olup etik davranış ilkeleri konusunda yapılması gereken eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde de kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili bir eğitim programı düzenlenmemiştir.

Etik sözleşmeleri personel tarafından imzalanmış olup özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir.

Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlaması yapılarak yıllar itibarıyla güncellenmemekte, ancak hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında eğitim programları düzenlenerek personelin katılımı sağlanmaktadır.

Risk Değerlendirme Standartları

Risk değerlendirme, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılan tüm faaliyetlerde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğine karar verilmesi süreçlerini içerir. Bu kapsamda risk değerlendirme, tüm iş süreçlerinde geçerli olan tehdit ve fırsatların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi ve belirlenen unsurların etki ve olasılık analizlerinin yapılmasını gerektiren bir iç kontrol bileşenidir.

Nevşehir Belediyesi 2025 - 2029 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddeleri ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında Belediye Başkanı tarafından 31.03.2024 mahalli idareler seçimlerini takip eden süreçte başlatılmıştır. Kurum faaliyetlerine ilişkin amaç, hedef ve göstergeler ile bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları içeren 2025-2029 yılı Stratejik Planı Belediye Meclisinin 01.11.2024 tarihli ve 107 sayılı kararıyla onaylanmış, idarenin internet sitesinde yayımlanmıştır. Stratejik Planda kurum misyon ve vizyonu tanımlanmış, paydaş, durum ve kaynak analizleri yapılarak stratejik amaç ve hedeflere ilişkin riskler belirlenmiştir. Yine, 2025 yılı faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans hedefleri ile göstergelerini içeren performans programı hazırlanarak Belediye Meclisinin 04.12.2024 tarihli ve 110 sayılı kararıyla kabul edilmiş, internet ortamında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Kurumun 2025 yılı bütçe tahminleri 2025 yılı performans programındaki toplam kaynak gereksinimiyle uygumludur. Ancak 2025 yılı performans hedeflerinin 2025 - 2029 yılı Stratejik

Planındaki tahmini maliyetleri ile 2025 yılı performans programındaki toplam kaynak gereksinimi uyum göstermemektedir.

İdarece kurumsal riskler ile iç kontrol risklerinin tespitinde tüm paydaşların katılımının sağlanarak risklerin belirlenmesine, kontrolüne, kayıt altına alınmasına, önlenmesine ve izlenmesine ilişkin çalışmalar henüz istenilen ölçüde yerine getirilmemiştir.

Stratejik planda amaç ve hedeflere ilişkin riskler belirlenmekle birlikte, kurumsal risk yönetimi çalışmaları kapsamında; stratejik amaç ve hedefleri engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayan bir çalışma yapılarak bu risklere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bir strateji ve eylem planı oluşturulmamıştır. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin asgari yılda bir kez olmak üzere analiz edilip gözden geçirilip geçirilmediği planın ilerleyen uygulama yıllarında değerlendirilecektir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Mevcut ya da gerçekleşmesi muhtemel risklerin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması için uygulanan tüm eylemlerdir. Uygulamaya konulan kontrol faaliyetlerinin belirli periyodlarla takibinin yapılarak bunlar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

İdarece kontrol faaliyetleri kapsamında; hedeflere ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb.) belirlenmemiştir.

İdarenin faaliyetlerine ilişkin iş akış süreçlerinin belirlendiği iş akış şemaları (her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerine ilişkin) tüm harcama birimleri için yazılı olarak oluşturulmamış olup eksiklik ya da değişiklik söz konusu olan birim iş akış süreçlerinin revize edileceği ifade edilmiştir.

Mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ön mali kontrole ilişkin bir birim/servis bulunmamaktadır. Ön mali kontrol görevlendirilen bir personel vasıtasıyla yürütülmektedir.

Personelin yönetim bilgi sistemlerine (Universal-Flexcity yazılımları ile Personel,

Muhasebe-Bütçe, Gelirler, İmar-Emlak Uygulamaları, Stok, Taşınmaz Mal Takibi vb. modüller) erişimi ve bilgi girişi konusundaki yetkilendirmeleri yapılmıştır.

Bilgi ve bilişim sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı olarak belirlenmesinde ve uygulanmasında eksiklikler bulunmaktadır.

Bilgi ve İletişim Standartları

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

Kurumda; birimlerin ve çalışanların performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacına uygun bir bilgi ve iletişim sistemi mevcut değildir.

2025 yılı faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans hedefleri ile göstergelerini içeren performans programı belediye meclisince 04.12.2024 tarihinde kabul edilmesini müteakip kurum internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve kurum internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 2024 yılı faaliyet raporu 03.04.2025 tarihli ve 58 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanarak 2025 yılı Mayıs ayında idare web sitesinde yayımlanmıştır.

Gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı bir arşiv sistemi mevcuttur. Bilgi yönetim sistemleri güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımlarıyla bilgi güvenliğini, hizmet binası ile felaket kurtarma merkezinde yedekleme yapılmak suretiyle de yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak mekanizmalar tam olarak oluşturulmamıştır.

İzleme Standartları

İdarece iç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmemiştir.

İç kontrol sistemi idarenin tüm birimlerince yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutularak değerlendirme sonuçları raporlanmamakta, alınması gereken önlemler belirlenerek bir

eylem planı çerçevesinde uygulanmamaktadır.

Üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bulunmaktadır.

Kurumda 3 (üç) iç denetçi kadrosu bulunmakla birlikte 2025 yılı sonu itibarıyla bu kadrolara herhangi bir atama yapılmamıştır.

Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin Nevşehir Belediyesi üst yönetimi ve kurum personeli tarafından genel olarak sahiplenilmediği anlaşılmış olup yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen iş, işlem, eylem ve faaliyetlerin bir takvim çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Nevşehir Belediyesinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Banka Kredileri Tutarının Gerçeği Yansıtmaması ve Doğru Hesaplarda İzlenmemesi

İlbank AŞ'den muhtelif tarihlerde mal, hizmet ve yapım işlerinin finansmanı için alınan uzun vadeli kredilerin, kullanıldığı faaliyet dönemini takip eden yıllarda tahakkuk edecek ve ödenecek hale gelecek olan faizlerinin kredilerin kullanıldığı faaliyet dönemi içerisinde 630 Giderler Hesabına borç ve 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilmesi sonucu

dönemsellik ilkesinin ihlal edildiği ve idarenin kredilerin kullanıldığı faaliyet dönemi giderlerinin olması gerekenin üzerinde gerçekleştiği, bu nedenle yıllar itibarıyla ve 2025 yılında 481 Gider Tahakkukları Hesabının kurum mali tablolarındaki bakiyesinin hatalı olduğu görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin *"Temel kavramlar"* başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında genel yönetim muhasebesinin, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve maddenin bentlerinde sayılan kavramlara göre yürütüleceği belirtilmiş, fıkranın (b) bendinde dönemsellik kavramı *"Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır."* şeklinde ifade edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin;

"481 Gider tahakkukları hesabı" başlıklı 338'inci maddesinde Gider Tahakkukları Hesabının, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan, ancak içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş, *"Hesaba ilişkin işlemler"* başlıklı 339'uncu maddesinde; gider olarak tahakkuk ettirilmiş olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borçların ilgili olduğu dönemde ödenmek üzere bu hesapta izleneceği, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç ve dış mali borçlar için ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenecek olan işlemiş faiz giderlerinin bu hesaba kaydedileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik'in *"Hesabın işleyişi"* başlıklı 340'ıncı maddesinde de; tahakkuk etmiş olmakla birlikte, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borç tahakkuklarının ay sonlarında bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği, içinde bulunulan yılı takip eden yılda ödenecek olanların kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 381 Gider Tahakkukları Hesabına, içinde bulunulan yılı takip eden yıldan sonraki yıllarda ödenecek olanların 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak, vade sonunda ödenecek olan işlemiş faiz tutarlarının ise 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği, yıl sonlarında uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde yer alan tahviller dışındaki hesaplarda kayıtlı borçlara ilişkin olarak içinde bulunulan yılı takip eden yılda ödenecek olanların kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 381 Gider Tahakkukları Hesabına, içinde bulunulan yılı takip eden

yıldan sonraki yıllarda ödenecek olanların ise 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak, ay sonlarında tahakkuk ettirilen ve gelecek dönemlerde ödenecek olan işlemiş faiz tutarlarının ise 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin yukarıdaki hükümleri gereği; 481 Gider Tahakkukları Hesabının, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılması, gider olarak tahakkuk ettirilmiş olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borçların ilgili olduğu dönemde ödenmek üzere bu hesapta izlenmesi, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç ve dış mali borçlar için ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenecek olan işlemiş faiz giderlerinin bu hesaba kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu hususun Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin *"Temel kavramlar"* başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası (b) bendinde ifade edilen *"dönemsellik"* kavramının da bir gereği olduğu açıktır.

Kredi sözleşme sürelerinin sonuna kadar ödenecek olan tüm faizlerin, kredilerin kullanıldığı yıllarda 630.04 Faiz Giderleri Hesabına borç, 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilmesi, kredilerin kullanıldığı yıllar faaliyet giderlerinin olması gerekenin üzerinde gerçekleşmesine, vade sonuna kadar geçecek yıllara (kredilerin kullanıldığı yıl dışındaki) ilişkin faiz giderlerinin sonraki dönemlere ait faaliyet giderleri içerisine dahil edilmemesine, dolayısıyla kurumun ilerleyen yıllar faaliyet sonuçları tablolarına aktarılmamasına sebep olacaktır. Yine kredilerin kullanıldığı yıllar dışında vade sonuna kadar geçecek yıllara ilişkin faiz giderlerinin 481 Gider Tahakkukları Hesabına alınması, henüz işlememiş (tahakkuk etmemiş) faiz giderlerinin bilançonun pasifinde bir yükümlülük olarak yer alacak olması sebebiyle de idarenin mali tablolarının gerçeği yansıtmaması anlamına gelecektir.

Yapılan incelemede; İlbank AŞ'den muhtelif tarihlerde ve tutarlarda mal, hizmet ve yapım işlerinin finansmanı için uzun vadeli ve taksitli krediler kullanıldığı, kredilerin, kullanıldığı faaliyet dönemlerini takip eden yıllarda tahakkuk edecek ve ödenecek hale gelecek olan taksitlerine ilişkin faizlerinin tamamının kredilerin kullanıldığı faaliyet dönemi içerisinde 630 Giderler Hesabına borç ve 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak kaydedildiği, bu nedenle idarenin; kredilerin kullanıldığı yıllara ilişkin faaliyet dönemi giderlerinin olması

gerekenin üzerinde, takip eden yıllar faaliyet dönemi giderlerinin ise olması gerekenin altında gerçekleştiği, bu suretle Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin temel ilkelerinden olan dönemsellik ilkesine uygun hareket edilmediği görülmüştür. Kullanılan kredilerin her yıla ilişkin faizlerinin yıllar itibarıyla ödenerek gelmesi dolayısıyla kurum mali tablolarındaki 481 Gider Tahakkukları Hesabının bakiyesi de azalmaya devam etmekle birlikte, 31.12.2025 tarihi itibarıyla hesapta 4.710.490,80 TL daha bakiye bulunmaktadır. Dolayısıyla, idarenin yıllar itibarıyla bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarında 481 Gider Tahakkukları Hesabı ile 630.04 Faiz Giderleri Hesabında hatalar meydana gelmiş olup 2025 yılı bilançosunda da 481 Gider Tahakkukları Hesabındaki söz konusu hata 4.710.490,80 TL olarak devam etmektedir.

Kamu idaresince bulguya iştirak edilmiş olup söz konusu hususta gerekli dikkat ve özenin gösterileceği ve düzeltme işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereği, uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç ve dış mali borçlar için ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenecek olan işlemiş, yani tahakkuk etmiş ve ödenecek hale gelmiş faiz giderlerinin ilgili olduğu (hangi yıla ilişkin ise) faaliyet döneminde 630 Giderler Hesabına borç ve 481 Gider Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Kullanılan uzun vadeli kredilerin faaliyet dönemini takip eden dönemlere ilişkin faizlerinin faaliyet dönemi itibarıyla işlemiş (tahakkuk etmiş) ve ödenecek hale gelmiş olmaması dolayısıyla ilgili hesaplara kaydı Yönetmelik'in ilgili hükümlerine uygun değildir. Diğer bir ifadeyle; gelecek faaliyet dönemlerine ilişkin henüz işlememiş faiz giderlerinin kredilerin kullanıldığı faaliyet dönemlerinde tahakkuk ettiği ve ödenecek hale geldiği varsayımıyla giderleştirilmemesi ve 481 Gider Tahakkukları Hesabına alınmaması gerekmektedir. Buna uygun olmayan muhasebe kayıtları Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde *"Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır."* şeklinde ifade edilen dönemsellik ilkesine de uygun değildir.

Mali tabloların, düzenlendikleri tarih itibarıyla kurumun gerçek durumunu ortaya koyması, kullanıcılarına ve kamuoyuna doğru bilgi sunması gerekmektedir. Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içermesinin sağlanması açısından da muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması ve mali tablolara doğru şekilde yansıtılması şarttır.

BULGU 2: Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması

Bilançonun maddi duran varlıklar hesap grubunda kayıtlı bazı varlıklar için amortisman ayrılmadığı, bazı maddi duran varlıklar için ise varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin *"25 Maddi duran varlıklar"* başlıklı 186'ncı maddesinde; bu hesap grubunun, kurumca faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş, *"Hesap grubuna ilişkin işlemler"* başlıklı 187'nci maddesi 2'nci fıkrası (ç) bendinde; bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı, ayrılan amortisman tutarının gider olarak muhasebeleştirileceği, ilk kez amortisman hesaplanmasında varlığın kayıt bedelinin, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş varlıklar içinse düzeltme sonucu ortaya çıkan değerin esas alınacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik'in *"257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)"* başlıklı 202'nci maddesinde ise; hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı ifade edilmiş, *"Hesabın işleyişi"* başlıklı 203'ncü maddesinde de; maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği, amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan maddi duran varlıkların ayrılan amortisman tutarlarının bu hesaba borç, ilgili hesaplara ise alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre ve yöntemleri ile oranları ise Muhasebat Genel Müdürlüğünce çıkarılan 47 sıra no.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Muhasebat Genel Müdürlüğü 47 sıra no.lu Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri gereği; Tebliğ'in 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan hesaplarda kayıtlı duran varlıklar amortisman ve tükenme payına tabi olup bu varlıklar için maliyet bedeli üzerinden ve duran varlığın aktife girdiği yıldan başlamak üzere amortisman ayrılması gerekmektedir. Amortisman ve tükenme payı süre ve oranlarına ilişkin olarak Tebliğ'deki düzenlemelere uyulması gerekmekte olup ayrılan amortisman ve tükenme payları 630 Giderler Hesabına borç ve ilgisine göre; 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı veya 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilecektir.

Yapılan incelemede; aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere kurum bilançosunda maddi duran varlık hesap grubunda kayıtlı bazı varlıklar için amortisman ayrılmadığı, maddi duran varlıklardan bazıları için ise varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.

Tablo 6: Maddi Duran Varlıklardan Amortisman Ayrılmayanlar / Kayıtlı Değerinin Üzerinde Amortisman Ayrılanlar

Hesap Kodu	Hesap Adı	Varlıkların Kayıtlı Toplam Değeri (TL)	Ayrılan Toplam Amortisman Tutarı (TL)	Fark (TL)
253.01.02…	Enerji Tesisleri	69.500.329,09	0,00	69.500.329,09
253.03.07…	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	329.899,37	415.105,15	-85.205,78
255.03.02…	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	498.989,01	522.399,21	-23.410,20

Kurum bilançosunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında, ilgili yıllarda ve 2025 yılında; kayıtlı değeri 69.500.329,09 TL olan maddi duran varlık için amortisman ayrılmaması sonucu amortisman hesaplanıp ayrılması gereken tutarlar kadar eksiklik, kayıtlı değeri 828.888,38 TL olan varlık içinse varlıkların kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrılması sonucu 108.615,98 TL tutarında fazlalık meydana gelmiş, diğer taraftan yılı faaliyet sonuçları tablolarında 630.13 Amortisman Giderleri Hesabında da ilgili yıla ilişkin ayrılması gerektiği halde ayrılmamış amortisman tutarı kadar eksiklik meydana gelmiştir.

Kamu idaresince bulguya iştirak edilmiş olup söz konusu hususa ilişkin düzeltme işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

Mali tabloların, düzenlendikleri tarih itibarıyla kurumun gerçek durumunu ortaya koyması, kullanıcılarına ve kamuoyuna doğru bilgi sunması gerekmektedir. Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içermesinin sağlanması açısından da muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması ve mali tablolara doğru şekilde yansıtılması şarttır. Bu nedenle, amortismana tabi maddi duran varlıklar için ilgili düzenlemelere uygun olarak amortisman ayrılarak varlıkların mali tablolarda gerçeğe uygun şekilde gösterilmesi sağlanmalıdır.

BULGU 3: Doğalgaz Dağıtım Şirketine Kanundan Kaynaklanan Ortaklığın Muhasebe Kayıtlarında Eksik Gösterilmesi

İl sınırları içerisinde dağıtım lisansına sahip doğal gaz dağıtım şirketinin sermayesindeki artışlardan kaynaklanan belediye ortaklık payındaki artış tutarlarının muhasebe kayıtlarına alınarak kurum mali tablolarında gösterilmediği görülmüştür.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun *"Doğal gaz piyasa faaliyetleri"* başlıklı 4'üncü maddesinde *"Kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı, bedeli ödenmek kaydıyla en fazla yüzde on oranında artırılabilir."* hükmü yer almaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin *"241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı"* başlıklı 181'inci maddesinde; bu hesabın, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş, *"Hesaba ilişkin işlemler"* başlıklı 182'nci maddesinde; mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştiraklerin gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedileceği, sermaye iştiraklerinin enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan artışların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların kayıtlarına uygun olarak yine bu hesaba kaydedileceği belirtilmiş, *"Hesabın işleyişi"* başlıklı 183'üncü maddesinde de; mal ve hizmet üreten kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen karların; bir taraftan bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak ve 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in *"500 Net değer/sermaye hesabı"* başlıklı 346'ncı maddesinde ise; 500 Net Değer/Sermaye Hesabının, hesaplarda kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, geçmiş yıllar olumlu / olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farklar, hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş, *"Hesabın işleyişi"* başlıklı 347'nci maddesinde de, envanteri yapılan varlık karşılıklarının bu hesaba alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin yukarıdaki düzenlemesi gereği; belediye ya da belediye şirketi, yetki aldığı şehirde dağıtım lisansı sahibi doğal gaz şirketine sermaye koyma şartı aranmaksızın %10 oranında ortak olmak zorundadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereği ise; mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ile bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararların 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna, sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen karların 600 Gelirler Hesabının alacağına, hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan envanteri yapılarak hesaplara alınanların karşılıklarının ise 500 Net Değer/Sermaye Hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

16.07.2025 tarihli ve 11372 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edildiği üzere; Nevşehir il sınırları içerisinde dağıtım lisansı sahibi doğal gaz şirketinin sermayesi söz konusu tarih itibarıyla 343.550.000,00 TL'den 713.000.000,00 TL'ye çıkarılmış olup Nevşehir Belediyesinin şirketin sermayesindeki ortaklık payı da bu sermaye artışıyla birlikte 23.529.000,00 TL'ye yükselmiştir. İdare mali tablolarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında belediyenin doğal gaz şirketinin sermayesindeki %3,3'lük ortaklık payına isabet eden sermaye tutarı 31.12.2025 tarihi itibarıyla 462.000,00 TL olarak kayıtlı olup şirketin sermayesindeki artışlardan kaynaklanan belediye ortaklık payındaki artış tutarları muhasebe kayıtlarına alınmamıştır. 16.07.2025 tarihi itibarıyla belediyenin şirket sermayesindeki ortaklık payı tutarının 23.529.000,00 TL'ye yükselmesi nedeniyle, sermaye payındaki artış tutarı olan 23.067.000,00 TL'nin (23.529.000,00 TL - 462.000,00 TL) de 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna ve 500 Net Değer/Sermaye Hesabının alacağına kaydedilerek kurum mali tablolarında gösterilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresince bulgu konusu hususla ilgili muhasebeleştirme işleminin 28.04.2026 tarihi itibarıyla yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak söz konusu düzeltme kaydının 2025 yılı mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.

Doğal gaz dağıtım şirketinin sermayesindeki artışlardan kaynaklanan belediye ortaklık paylarındaki artış tutarlarının muhasebe hesaplarına alınmaması sonucu, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile 500 Net Değer Hesabında 23.529.000,00 TL tutarlarında hata meydana gelmiştir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve düzenli olarak kullandırılmadığı, bu nedenle işçilerin birikmiş yıllık izin sürelerinin yıllar itibarıyla arttığı görülmüştür.

Anayasa'nın *"Çalışma şartları ve dinlenme hakkı"* başlıklı 50'nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin haklarının ve şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Anayasanın bu hükmü gereği dinlenme hakkına ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılmıştır.

4857 sayılı Kanun'un; 53'üncü maddesinde işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56'ncı maddesinde yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceği, bu iznin 53'üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu, ancak tarafların anlaşması halinde izin sürelerinin bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabileceği, 60'ıncı maddesinde yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağının, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceğinin veya sıraya bağlı tutulacağının, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirlerin ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ile işverence tutulması zorunlu kayıtların şeklinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle gösterileceği, 103'üncü maddesinde ise yıllık ücretli izni Kanun'un 56'ncı maddesine aykırı olarak bölen veya 59'uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60'ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için … TL idari para cezası verileceği ifade edilmiştir.

4857 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesindeki hükme istinaden, Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca işverenlerce verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirleyen

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelik'te yıllık ücretli iznin kazanılması ve kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığınca 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Genelge'de; 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin ilgili yıl içerisinde kullandırılacağı, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin sürelerinin de yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacağı belirtilmiştir. Aynı hükme 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Genelge'de de yer verilmiştir.

Anayasa, İş Kanunu ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'ndeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup, bu hakkın gereği olarak işverenlerce çalışanlara yıllık ücretli izin kullandırılması zorunludur. Diğer taraftan, işçiler tarafından yıllık ücretli izin hakkından feragat edilmesi mümkün değildir. İşçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerinin İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik'teki hükümlere uygun olarak işverenlerce kullandırılması gerekmekte olup, bu hususlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere İş Kanunu'nun 103'üncü maddesi gereği idari para cezası uygulanacağı Kanun'daki düzenlemede ifade edilmiştir. Yine; işçilerin yıl içerisinde kazandıkları yıllık ücretli izin haklarının ilgili yıl içerisinde kullandırılacağı, geçmiş yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin sürelerinin de yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacağı 2021/14, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri'nde de belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, kurumda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerden; 4'ünün 100 ile 200 gün, 13'ünün 200 ile 300 gün, 12'sinin 300 ile 400 gün arasında, 5'inin ise 400 günden fazla kullanmadığı yıllık ücretli izninin olduğu görülmüştür.

İdare bulgu konusu hususa katılmış olup kurum bünyesinde istihdam edilen işçi personelin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılması konusunda gerekli çalışma ve planlamanın başlatıldığı ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereği; İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçilerin geçmişten gelen birikmiş yıllık ücretli izinlerinin hizmette aksamaya sebep olmayacak şekilde ve mümkün olan asgari süre içerisinde, yıl içerisinde hak kazanılan yıllık ücretli izin

sürelerinin ise ilgili yıl içerisinde kullandırılması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Uygun Görüş Alınmadan Yürürlüğe Konulması

İdarece hazırlanan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alınmaksızın meclis kararıyla yürürlüğe konulduğu görülmüştür.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in *"Müfettiş ve mali hizmetler uzmanı"* başlıklı 12'nci maddesinin 1 ve 2'nci fıkralarında;

"(1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında müfettiş ve (Değişik ibare:RG-2/6/2024-32564) mali hizmetler uzmanı öngörülen kapsama dahil kurum ve kuruluşlar bu unvanlarda personel istihdam edebilirler. Bu şekilde istihdam edilecekler, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe müfettiş yardımcısı ya da mali hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar. En az üç yıl çalışmak (Mülga ibare:RG-10/4/2014-28968) (...) şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ilgisine göre müfettiş ya da (Değişik ibare:RG-2/6/2024-32564) mali hizmetler uzmanı olarak atanırlar.

(2) (Ek:RG-27/11/2011-28125) Bu Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini (Değişik ibare:RG-17/4/2022-31812) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz."

Hükümleri yer almaktadır.

Yönetmelik'in yukarıdaki hükümleri gereği; teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idarelerin teftiş kurulu yönetmeliklerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe konulması, hazırlanan yönetmelikler

için Bakanlık uygun görüşü alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, idarece belediye meclis kararıyla yürürlüğe konulan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alınmadığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürü kadrosuna Müfettiş kadrosunda bulunmayan bir personelin vekaleten görevlendirildiği görülmüştür.

Bulgu konusu husus idarece kabul edilmiş olup konuya ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından yürütülecek idari iş ve işlemler (teftiş, inceleme, soruşturma vb.) ile söz konusu faaliyetler sonucu düzenlenen raporların hukuken geçerliliğinin temini adına; idarece hazırlanan/hazırlanacak yönetmelik için öncelikle ilgili Bakanlıktan görüş alınmasının, yönetmeliğin kurum yetkili organlarından Bakanlık uygun görüşü alındıktan sonra geçirilerek yürürlüğe konulmasının, harcama biriminin kadrolarına müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanını haiz kişilerin atanmasının, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürü kadrosuna da yine Müfettiş kadrosunda bulunanların atanmasının (asaleten ya da vekaleten atanma şartlarını taşıması halinde vekaleten) mevzuata uygun olacağı değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Şebeke Suyu Kullanan Bazı Park ve Yeşil Alanlar ile İbadet Yerlerinin Sayaçlarının ve Su / Atık Su Aboneliklerinin Bulunmaması

Nevşehir il sınırları içerisinde yer alan ve şebeke suyu kullanılan bazı park ve yeşil alanlar ile ibadet yerlerinde (camiler) sayaç takılı olmadığı, söz konusu yerlerin su / atık su aboneliklerinin tesis edilmediği, kullanılan su ve atık su miktarlarının ölçülmediği görülmüştür.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nin *"Su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler"* başlıklı 7'nci maddesinde, idarelerin içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi ile sistemin izlenmesi ve kontrolü için Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliği'nde belirtilen yöntemleri uygulayacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan Tebliğ'in *"Abonelik işlemleri"* başlıklı 30'uncu maddesinde; idarelerin hizmet vermekle yükümlü olduğu tüm gerçek ve tüzel kişilerin abone olmak, sayaç taktırmak ve sayacı işler durumda muhafaza etmekte idareyle birlikte sorumlu olduğu, idarelerin abonesiz ve sayaçsız su kullanımını önlemek maksadıyla gerekli çalışmaları

yapacağı, abonelerin; kimlik, adres, iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tarihi, sayaç sınıfı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanının mutlaka kayıt altına alınacağı, mevcut kayıtlarda güncelleme yapılacağı, adres kayıtlarının ulusal adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulacağı, abonelik tesis edilirken suyun kullanım şekline ve kullanıcısına göre abone türlerinin belirlenerek sisteme giriş yapılacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin *"Tarife ve bedel çeşitleri"* başlıklı 6'ncı maddesinde ise tarife ve bedel çeşitleri; su, atık su, katı atık ücreti, hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik'in Tanımlar başlıklı 4'üncü maddesinde *"Abone: İdarece sunulan su /atık su / katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilerdir."* denilmiş, *"Abone türleri"* başlıklı 7'nci maddesinde idarenin su ve kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonelerin su ve atık su aboneleri olduğu, bu tip abonelere su ve atık su tarifesi ile birlikte hizmet, teminat ve yaptırım bedellerinin uygulanacağı ifade edilmiş, 8'inci maddesinde abone grupları ile tarifelerin uygulama esasları açıklanmış, maddenin 1'inci fıkrası (c) bendinde de *"kamusal hizmet ifa eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atıksu, katı atık üreten aboneler"* resmi kurum tarifesi uygulanacak aboneler şeklinde tanımlanmıştır. İdarenin, hizmet sınırları içinde bulunan ibadethaneler ile bakımı belediyece yapılan umuma açık olan tuvaletlerin su ihtiyacını ücretsiz olarak temin edeceği de Yönetmelik'in aynı maddesi aynı fıkrasının (ı) bendinde ayrıca ifade edilmiştir. Yönetmelik'te park, bahçe, yeşil alan, orta refüj vb. gibi alanlara ilişkin ayrı bir abonelik türü ise belirlenmemiştir.

Yönetmelik'in *"Tahakkuk ve tahsilat esasları"* başlıklı 16'ncı maddesinde;

"(1) Abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri ve/veya ürettikleri atık su miktarları idarenin bu işle görevli personellerince periyodik okunarak bir önceki okuma ile son okuma arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuka bağlanır ve ödenir. …

…

(3) Su, atık su ve katı atık bedeli, Meclis kararı ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenen diğer hizmet bedelleri ve alacaklar, mevzuat gereği su faturaları üzerinden tahsilatı öngörülen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

(4) Endeks okuma işlemleri aylık periyotlar halinde yapılır. Endeks okuması yapılan abonelerin tahakkukları oluşturularak tahsilat günleri ayın 15-30,31 günleri arasında belirlenir.

…"

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin yukarıdaki hükümlerine göre; idarenin su ve kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan kişilerin su ve atık su aboneliklerinin tesis edilmesi, kamusal hizmet ifa eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atık su, katı atık üreten abonelere resmi kurum tarifesinin uygulanması, abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri ve/veya ürettikleri atık su miktarlarının idarenin bu işle görevli personellerince periyodik okunarak bir önceki okuma ile son okuma arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde ölçülerek tespit edilmesi ve faturalandırılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; il sınırları içerisinde şebeke suyu kullanılan 155 adet park / yeşil alan ile sayısı 150 civarındaki ibadet yerinde (cami) sayaç bulunmadığı, bunların su ve/veya atık su aboneliklerinin tesis edilmediği, kullanılan su ve atık su miktarlarının ölçülmediği görülmüştür.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup konuya ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlandığı, gerekli iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla; şebeke suyu kullanılan park, bahçe, yeşil alan, orta refüj vb. gibi alanlar ile ibadet yerlerine sayaç bağlanarak söz konusu yerlerin su ve atık su (atık su üretimi var ise) aboneliklerinin tesis edilmesi, abonelik tesis edilen yerlerin sayaç üzerindeki su tüketimlerinin ve/veya ürettikleri atık su miktarlarının periyodik olarak ölçülmesi, Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin *"Tarife ve bedel çeşitleri"* başlıklı 6'ncı maddesine park, bahçe, yeşil alan, orta refüj vb. gibi alanlar için tesis edilecek aboneliklerin de ayrı bir abone grubu olarak ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 4: Su Tarifesinin Belirlenmesinde Maliyet Hesabının Yapılmaması, Tarifelerin Maliyetin Altında Belirlenmesi

2025 yılı su satış tarifelerinin suyun kaynaktan aboneye ulaşıncaya kadar katlanılan toplam sistem maliyeti esas alınarak belirlenmediği, tarifelerin maliyetin altında kaldığı görülmüştür.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin *"Tanımlar"* başlıklı 4'üncü maddesinde; *"İdarece sunulan su/atık su/katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiler" "Abone", "Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular" "Atık su", "İdare tarafından sağlanan hizmet ve haklardan faydalanmak isteyenlerce, mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenmesi gereken tutarlar" "Bedeller ve ücretler", "Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelen ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarları" "Çeşitli masraflar", "Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen ve tarife tespitinde maliyet unsurları arasında bulunan tutarlar" "Amortismanlar", "Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanması ilkesi" "Kirleten Öder İlkesi", "Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesi" "Tarife"* olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik'in;

"Tarife tespit esasları" başlıklı 5'inci maddesinde;

"(1) Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır.

b) Her türlü enerji, personel, bakım, onarım ve tüm işletme giderleri toplam sistem maliyeti olarak tarifelerin hesaplamasında değerlendirilir. Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır.

c) Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenmeyi önlemek ve iyileştirmek için yapılan ve yapılacak yatırımların harcamaları karşılanmasında kirleten öder ilkesi uygulanır."

Denilmiş,

"Tarife ve bedel çeşitleri" başlıklı 6'ncı maddesinde tarife çeşitleri; su, atık su, katı atık ücreti, hizmet ve teminatlar ile yaptırım bedelleri olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik'in *"Su satışı ve atık su tarifesinin esasları"* başlıklı 9'uncu maddesinde de;

"(1) Su satışı ve atık su tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit edilir:

a) Yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

1) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, içme suyu arıtma, dağıtma, atıksu arıtma, ısıtma, aydınlatma, vb. için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.

2) Personel giderleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile 4857 sayılı İş Kanunu'na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren giderlerini kapsar.

3) Çeşitli masraflar: Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

4) Su isale ve dağıtım giderleri: Gerektiğinde su iletim hattı bulunmayan ya da kaynağı yetersiz kalan yörelere tankerler veya başka araçlarla yapılan taşıma harcamalarıdır.

b) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

c) Aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım giderlerine ilişkin maliyet unsurları hesaba katılır.

(5) Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör ve şebekeden kaynaklı su kaçak ve kayıpları düşüldükten sonra yapılacağı var sayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.

…"

Denilerek su satışı ve atık su tarifesinin belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlar detaylı şekilde açıklanmıştır.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi gereği; su satışı, kullanılmış suların (atık su) uzaklaştırılması ve diğer tarifelerin tespitinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir su satış miktarının ana unsur olarak esas alınması, her türlü enerji, personel, bakım, onarım ve tüm işletme giderlerinin toplam sistem maliyeti olarak tarifelerin hesaplamasında değerlendirilmesi ve tarifelere yansıtılması gerekmektedir. Yönetmelik'in 9'uncu maddesinde tarifelerin belirlenmesindeki esaslar ayrıntılı olarak açıklanmış, su satışı ve atık su tarifesinin belirlenmesinde yönetim ve işletme giderleri ile sabit kıymetlerin amortismanlarının ve doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masraflarının esas alınacağı belirtilmiştir. Şebekeden kaynaklı su kayıpları düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan su satış miktarları (m3) da tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana unsur olarak ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, idarece 2025 yılı da dahil olmak üzere önceki yıllarda su tarifelerinin belirlenmesine esas herhangi bir maliyet hesabı yapılmadığı, belediye meclisine sunulmadığı görülmüştür. 2025 yılında birim maliyet hesabına ilişkin bir çalışma yapıldığından bahsedilmiş, ancak yapılan çalışmaya ilişkin dokümanlar ibraz edilememiş, söz konusu maliyet hesabının da Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin yukarıdaki düzenlemelerine uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdarece yapıldığı ifade edilen söz konusu birim maliyet hesabıyla karşılaştırıldığında ise, belediye meclisince belirlenen su ve atık su tarifesinin aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere birim maliyetlerin altında kaldığı görülmektedir.

Tablo 7: 2023-2024-2025 Yılları Su-Atık Su Tarifesi ve 2025 Yılı Su Birim (m3) Maliyeti

Abone Türü /Yıl-Tarife Ücreti	Su Satış Ücreti (m3/Ay/TL)			Atık Su Bedeli (m3/Ay/TL)			Katı Atık Ücreti (m3/Ay/TL)			Toplam (Su + Atık Su Ücreti)			Birim Maliyet (m3/TL)
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2025
Mesken (1. Kademe 0-10 m³ arası)	5,16	5,16	5,16	2,30	2,30	2,30	0,76	0,76	0,76	7,46	7,46	7,46	9,85
Mesken (2. Kademe 11-25 m³ arası)	5,16	5,16	5,16	2,40	2,40	2,40	2,33	2,33	2,33	7,56	7,56	7,56	11,85
Mesken (3. Kademe 26 m³ ve üzeri)	5,16	5,16	5,16	2,50	2,50	2,50	4,49	4,49	4,49	7,66	7,66	7,66	14,55
Mesken (Yabancı Uyruklu)	5,16	5,16	5,16	2,50	2,50	2,50	8,49	8,49	8,49	7,66	7,66	7,66	19,35
Ticarethane -İşyeri (Yabancı Uyruklu)	5,16	5,16	5,16	2,50	2,50	2,50	8,49	8,49	8,49	7,66	7,66	7,66	19,35
Ticarethane -İşyeri	8,04	8,04	8,04	2,90	2,90	2,90	2,41	2,41	2,41	10,94	10,94	10,94	14,20
Vakıf - Dernek	8,04	8,04	8,04	2,90	2,90	2,90	2,41	2,41	2,41	10,94	10,94	10,94	14,20
Resmi Daire	7,70	7,70	7,70	3,21	3,21	3,21	2,41	2,41	2,41	10,91	10,91	10,91	14,20
Şehit ve Gaziler	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,4	0,4	0,4	0,14	0,14	0,14	1,83
Engelliler 0-15 m³ arası	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,4	0,4	0,4	0,14	0,14	0,14	1,83
Engelliler 16 m³ ve üzeri	3,59	3,59	3,59	0,67	0,67	0,67	0,54	0,54	0,54	4,26	4,26	4,26	6,21
İnşaat 0-25 m³ arası (25 m3 dahil)	11,00	11,00	11,00	2,90	2,90	2,90	2,41	2,41	2,41	13,90	13,90	13,90	17,19
İnşaat 26 m³ ve üzeri	25,00	25,00	25,00	2,90	2,90	2,90	2,41	2,41	2,41	27,90	27,90	27,90	31,33
Atık su - Kuyu Suyu	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	2,41	2,41	2,41	2,90	2,90	2,90	6,08

İdare bulgu konusu hususa katılmış olup tarifelerin Yönetmelik'in ilgili hükümlerine uygun şekilde belirlenmesinin sağlanacağı ifade edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği; idarece su, kullanılmış suların uzaklaştırılması (atık su) ve diğer tarifelerin Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine uygun şekilde bir maliyet hesabı çıkarılıp belli bir kar oranı da ilave edilerek oluşturulması, tarifelerin; hesaplanan birim maliyetlerin altında kalmaması, maliyet artışlarına göre güncellenmesi, kurumun mali yapısını bozucu etki yaratmasına yol açmaması gerekmektedir.

BULGU 5: Faturalandırılan Atık Su Miktarı ile Arıtılan Atık Su Miktarı Arasında Önemli Farklılık Bulunması

Kurum tarafından faturalandırılan atık su miktarı ile arıtılan atık su miktarı arasında önemli farklılık bulunduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Belediyenin görev ve sorumlulukları"* başlıklı 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrası (a) bendinde, belediyenin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı ifade edilmiştir.

06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik'in;

"Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde;

Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular *"Atık su",*

Evsel ve/veya endüstriyel atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamı *"Atık su altyapı tesisleri",*

Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atık suları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atık suları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistem *"Kanalizasyon sistemi",*

Teknik altyapı sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi ile görevli kurum, kuruluş ve tüzel kişilikler *"İdare"*

Şeklinde tanımlanmış,

"Genel Esaslar ile Güzergah Seçimi ve Kent Planlamasına İlişkin Esaslar" başlıklı II'nci bölümü *"Genel esaslar"* başlıklı 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında,

"Kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi sürecinde;

a) Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak şekilde, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir en iyi sistemin tasarlanarak en uygun şekilde işletilmesi, bakım ve onarımının sağlanması,

b) Kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm tedbirlerin alınması,

c) Atık su kanalı hidrolik kapasitesinin, su baskınlarını azami frekanslarla sınırlandıracak düzeyde ve tesis ömrü boyunca öngörülebilen artışları sağlayacak şekilde seçilmesi; sistemde arıza riski olan bileşenler varsa, bu bileşenlerin arıza yapması durumunda gerçekleşebilecek su baskınlarını en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için gereken önlemlerin alınması,

h) Kanalizasyon sistemi ve tüm bileşenlerinin, 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,

ı) Kanalizasyon sisteminin, atıksuyun kanal içerisinde katı madde birikimini engelleyecek hızda akması ve en uygun noktadan tahliye edilmesi için güvenli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,

j) Planlama, tasarım ve projelendirme aşamalarında, kanalizasyon kapasitesinin zamanla artmasına neden olabilecek unsurların belirlenmesi, yeni bir yapının inşa edilmesi veya uzun vadede gerçekleştirilecek yapıların kapasiteye olan etkisinin analizinin yapılması, altyapı sistemlerinin ömrü tamamlanmadan kanalın kapasite arttırımına gidilmemesi için şehir ve bölge planları ile uyumunun sağlanması,

k) Kanalizasyon sistemlerinin planlanması aşamasında ayrık sistemlerin tercih edilmesi,"

Hususlarının esas olduğu ifade edilmiştir.

Halk sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması, sistemin sürdürülebilirliği, içme suyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını temin amacıyla atık su toplama ve uzaklaştırma (kanalizasyon) sistemlerinin planlanması ve tasarımı ile projelendirilmesine, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Yönetmelik'in devam eden maddelerinde düzenlenmiştir.

Benzer şekilde, 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik'in;

"Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; atmosferik yağıştan kaynaklanan ve henüz akışa geçmemiş su *"Yağmur suyu",* yüzeysel akış miktar ve debisini kontrol altında tutmak için alınan önlemler *"Yağmur suyu kontrolü",* yağış sularını toplayarak alıcı ortama ulaştıran

kanal şebekesi *"Yağmur suyu altyapı sistemi",* atık suyun ve yağmur suyunun iki ayrı kanalla toplanarak uzaklaştırıldığı kanalizasyon sistemi *"Ayrık sistem",* hem atık suyu hem de yağmur suyunu aynı borularda taşımak için tasarlanmış kanalizasyon sistemi ise *"Birleşik sistem"* olarak tanımlanmış,

"Genel Esaslar ile Güzergah Seçimi ve Kent Planlamasına İlişkin Esaslar" başlıklı II'nci bölümü *"Genel esaslar"* başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında,

"Yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi ve bakımı süreçlerinde;

a) Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak şekilde en uygun sistemin tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,

...

c) Sistemde kullanılan malzeme ve bunların yapım metotlarının, kaynak israfını en aza indirecek şekilde, bu bileşenlerin tasarım ömrünün, tekrar kullanımının ve geri dönüşümünün hesaba katılarak seçilmesi,

...

d) Kanal hidrolik kapasitesinin; su baskınlarını azami frekanslarla sınırlandıracak düzeyde olması ve tesis ömrü boyunca öngörülebilen artışları sağlayacak şekilde belirlenmesi,

e) Sistemde arıza riski olan bileşenler varsa, bu bileşenlerin arıza yapması durumunda gerçekleşebilecek su baskınlarını en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için gereken önlemlerin alınması,

f) Sistemin planlanması aşamasında ayrık sistemlerin tercih edilmesi, bu kapsamda bina çatısından gelen yağmursuyu ve yüzeysel sulara ait giderlerin atıksu parsel bacasına bağlanmaması,

g) Yağmursuyu kanalları ve diğer sistem elemanlarının; 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımının sağlanarak işletilmesi,"

Hususlarının esas olduğu ifade edilmiştir.

Yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanması ve tasarımı ile projelendirilmesine, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ise söz konusu Yönetmelik'in devam eden maddelerinde düzenlenmiştir.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde ise *"İdarece sunulan su/atıksu/katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiler" "Abone", "Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular" "Atık su", "Atık suların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile kurulan veya kirletici kaynaklardan idare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisler" "Atık su arıtma tesisi"* olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik'in;

"Tarife ve bedel çeşitleri" başlıklı 6'ncı maddesinde tarife çeşitleri; su, atık su, katı atık ücreti, hizmet ve teminatlar ile yaptırımlar olarak belirlenmiş,

"Abone türleri" başlıklı 7'nci maddesinde; idarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonelerin *"Su ve atık su abonesi"* olduğu, bu tip abonelere su tarifesi ve atık su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedellerinin uygulanacağı, idarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonelerin ise *"Atık su abonesi"* olduğu ve bu tip abonelere de atık su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedellerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği; kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesinin yapılması veya yaptırılması, gerektiğinde bu projelere göre tesislerin kurulması ya da kurdurulması, teknik altyapı sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi kamu kurum ve kuruluşlarının (belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, il özel idareleri vb.) görevleri arasında olup söz konusu idarelerce evsel ve/veya endüstriyel atık sular ile yağmur sularının ayrı hatlarda toplanması, uzaklaştırılması ve arıtma tesislerine iletilmesini sağlayacak altyapı ile tesislerin kurulması, su ve/veya atık su hizmetlerinden yararlanan abonelerin su ve/veya atık su aboneliklerinin tesis edilmesi ve söz konusu abonelere belirlenen tarifelerin uygulanması gerekmektedir.

Tablo 8: Faturalandırılan ve Arıtılan Atık Su Miktarı (m3)

İl	Yıl	Arıtma Tesisine Arıtılmak Üzere Verilen Atıksu Miktarı (m3)	Faturalandırılan Atıksu Miktarı (m3)	Gelir Getirmeyen (Bedelsiz) Atıksu Miktarı (m3)	Faturalandırılan Atıksu Miktarı (m3)/Arıtma Tesisine Arıtılmak Üzere Verilen Atıksu Miktarı (m3) Oranı (%)	Arıtma Tesisine Arıtılmak Üzere Verilen Atıksu Miktarı (m3)/ Faturalandırılan Atıksu Miktarı (m3) Oranı (%)
Nevşehir	2023	3.627.998,00	6.389.439,00	(Ölçülmediği için bilinmemektedir.)	176,11	56,78
	2024	3.472.829,00	7.045.976,00	’’	202,89	49,29
	2025	4.133.361,00	7.202.715,00	’’	174,26	57,38

Yukarıdaki tabloda, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Gelir Müdürlüğünce faturalandırılan yıllık atık su m3 miktarları ile kurumun Nar Atıksu Arıtma Tesisine arıtılmak üzere verilen atık su m3 miktarları yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, Nevşehir Belediyesince faturalandırılan yıllık atık su m3 miktarları atık su arıtma tesisine arıtılmak üzere verilen yıllık atık su m3 miktarlarının iki katına yakın ya da iki katının üzerindedir. Diğer bir ifadeyle, faturalandırılan yıllık atık su m3 miktarlarının yarısı ya da yarısından biraz fazlası arıtılmak üzere atık su arıtma tesisine verilebilmektedir. Örneğin, 2025 yılında faturalandırılan atık su miktarı 7.202.715,00 m3 iken aynı yıl Nar Atıksu Arıtma Tesisine verilen atık su miktarı 4.133.361,00 m3 olup bu miktar faturalandırılan atık suyun %57,38’ine tekabül etmektedir. Söz konusu durum 2023 ve 2024 yılları için de benzerdir. Arıtılan atık su miktarı ile faturalandırılan atık su miktarı arasında bu derece önemli farklılık atık suyun önemli bir bölümünün arıtılmadan çevreye verildiğini göstermekte olup kanalizasyon hatlarının eskimiş, yıpranmış olması nedeniyle atık su kaybına yol açması ya da herhangi bir nedenle devre dışı (tıkanıklık, doğal afetler sonucu zarar görme vb. sebeplerle) kalması hatlara gelen atık suyun arıtılmaksızın doğrudan doğaya bırakılması sonucunu doğurmaktadır. Bunun ise orta ve uzun vadede çevre, tarımsal üretim ve insan sağlığı açısından pek çok olumsuz etkiyi ve sonucu ortaya çıkaracağı açıktır.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup kanalizasyon sisteminin yenilenmesine ve hatların ayrıştırılmasına yönelik yatırım projelerinin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu durumun düzeltilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla; yağmur sularının ve kullanılmış suların ayrık sistemlerde toplanmasına ve uzaklaştırılmasına yönelik yatırımların yapılması, kanalizasyon sistemlerinin; çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacak, asgari 35 yıllık tasarım ömrüne sahip ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki olumsuz etkileri en az olacak şekilde tasarlanması, en uygun şekilde işletilmesi, bakım ve onarımının sağlanarak sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde işletilmesi, atık su aboneliği tesis edilmesi gereken kişilere yönelik abonelik işlemlerinin geciktirilmeden yapılması, kanalizasyon hatlarına kaçak bağlantı ve deşarj yapılmasını engelleyici önlemlerin alınması gerekmektedir.

BULGU 6: Kullanım/Periyodik Muayene Süresi Dolan Sayaçların Muayenesi/Değişiminin Düzenli Şekilde Yapılmaması, Kullanımdaki Sayaçların Bir Kısmının Damga Yılının Bilinmemesi

İl genelindeki aboneler tarafından kullanılan ve kullanım/periyodik muayene süresi dolan sayaçların periyodik muayenesi/değişiminin idarece zamanında yapılmadığı, kullanımdaki sayaçlardan damga yılı idarece bilinmeyen çok sayıda sayaç bulunduğu görülmüştür.

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nin *"Periyodik muayene"* başlıklı 8'inci maddesinde;

"(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçların periyodik muayene süresi EK-1'de belirtilmiştir. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır.

(5) Periyodik muayene süresi dolan sayaçlar, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yıl içerisinde kullanıcı tarafından tüketiciden sökülür ve yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılır. Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanunda belirtilen idari işlemler uygulanır.

(7) Periyodik muayenede;

a) Sayacın damgasının olmadığının veya damgasına müdahale edildiğinin ya da damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde muayene işlemine devam edilir.

b) Sayaca müdahale edildiğinin, fiziki bütünlüğünün bozulduğunun veya teknik olarak muayeneye uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda muayenesine devam edilmez.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında muayeneye alınan sayacın damga süresi geçmiş olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılır ve kullanıldığının tespit edilmesi durumunda Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

(9) Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan sayaçlar, damga planına göre damgalanır."

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçlarının Muayene Esasları'nın (EK-1) *"Su Sayacı"* başlıklı (B) bölümünün *"Periyodik Muayene Süresi"* maddesinde de *"Su sayaçlarının periyodik muayene süresi 10 yıldır."* denilmiştir.

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ve eki Esaslar'ın yukarıdaki hükümleri gereği; Yönetmelik kapsamındaki sayaçların periyodik muayenesinin periyodik muayene süresine (10 yıl) uygun olarak yapılması, periyodik muayenede sayaçların damga süresi geçtiği halde kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi, kullanıldığı tespit edilen sayaçlarla ilgili idari yaptırım uygulanması, periyodik muayene sonucu uygun bulunan sayaçların damga planına göre damgalanması, uygun bulunmayanların değiştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 9: Kullanımdaki Sayaç Bilgileri

Sayacın Kullanımda Olduğu Süre (Yıl)	Sayaç Sayısı (31.12.2025 Tarihi İtibarıyla)
10	2.608
11	1.710
12	1.991
13	1.571
14	2.153
15	1.033
16	3.620
17	1.314
18	1.209
19	658
20 ve üzeri	16.741
Toplam	**34.608**
Damga Yılı Bilinmeyen Sayaç Sayısı (31.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	**3.287**

Yukarıdaki tablodaki verilere göre; 31.12.2025 tarihi itibarıyla (10) yıl ve üzeri süreden beri kullanımda olduğu halde periyodik muayenesi yapılmamış 34.608 sayacın bulunduğu, aynı tarih itibarıyla 3.287 sayacın ise damga yılının idarece bilinmediği görülmüştür.

Bulgu konusu hususa idarece iştirak edilmiş olup su sayaçlarının muayenesi, damgalanması ve yenilenmesine yönelik iş ve işlemlerin 2028 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmiştir.

İdarece yukarıdaki tabloda gösterilen ve periyodik muayene süresi dolan sayaçların tam ve doğru şekilde ölçüm yapıp yapmadığının Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereği sayaçların muayenesinin yapılarak tespit edilmesi, uygun bulunan sayaçların damgalanması, uygun bulunmayanların değiştirilmesi, damga yılı bilinmeyen sayaçlara yönelik tespit ve periyodik muayene işlemlerinin de geciktirilmeksizin belirli bir takvim planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Su Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Çalışmaların Tamamlanmaması

Su kayıplarının önlenmesine yönelik İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmediği görülmüştür.

Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete'de İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in *"Su kayıplarının azaltılması"* başlıklı 9'uncu maddesinde *"Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliğinde yer alan hususlar ve 12/10/2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli faaliyetler yürütülür."* denilmiştir.

Yönetmelik'in *"Su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler"* başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; idarelerin, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki

idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi ile sistemin izlenmesi ve kontrolü için Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliği'nde verilen yöntemleri uygulayacağı ifade edilmiş, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ'in 5'inci maddesiyle idareler, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi için; idari ve fiziki su kayıplarının ölçüme dayalı olarak belirlenmesi, şebekenin ve sistemin şartnamelere ve uygulama projelerine uygun yapılması, kullanılan malzemelerin standartlara uygun olarak temin edilmesi, sistemde ana basınç bölgesi ve alt bölgelerin oluşturulması, şebekede etkili bir basınç ve debi yönetimi ile optimum işletme şartlarının sağlanması, sistemin izlenmesi ve kayıt altına alınması ve etkili bir su yönetim sistemi sağlanması hususlarında yükümlü tutulmuştur.

Tebliğ'in 6'ncı ve devamı maddelerinde ise; su kayıplarının önlenmesinde izlenecek adımlar, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemleri ile şebekede kullanılacak malzemelere ilişkin hususlar, abonelik hizmetleri ve izinsiz su kullanımı konularında idarelerce yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda idarenin son (5) yıldaki su kayıplarına ilişkin sayısal veriler yer almaktadır.

Tablo 10: Su Kayıp Verileri

Yıllar	Sisteme Verilen Su Miktarı (m3)	Faturalandırılan Su Miktarı (m3)	Gelir Getirmeyen (Bedelsiz) Su Miktarı (m3)	Kayıp Su Miktarı (m3)	Kayıp Oranı (%)
2021	13.580.736,00	5.278.313,00	3.890.237,00	4.412.186,00	32,49
2022	14.281.028,00	6.512.378,00	4.064.800,00	3.703.850,00	25,94
2023	15.073.896,00	7.007.275,00	1.893.160,00	6.173.461,00	40,95
2024	16.263.121,00	6.622.207,00	2.207.520,00	7.433.394,00	45,71
2025	16.673.815,00	7.026.131,00	2.112.912,00	7.534.772,00	45,19
Toplam	**75.872.596,00**	**32.446.304,00**	**14.168.629,00**	**29.257.663,00**	**38,56**

Tablodaki verilerden; su kayıplarında yıllar itibarıyla herhangi bir düşüş olmadığı, tam tersine son üç yılda ciddi oranlarda artış gözlendiği, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nde büyükşehirler ve il belediyeleri için 2023 yılı hedefi olarak konulan %30 kayıp oranının dahi oldukça uzağında kalındığı anlaşılmaktadır. 2025 yılında; kaynağından temin edilerek sisteme (isale hatlarına) verilen 16.673.815,00 m3 suyun 7.026.131,00 m3'ünün faturalandırıldığı, 2.112.912,00 m3 suyun da

bedelsiz şekilde kullandırıldığı dikkate alındığında, kayıp olarak hesaplanan su miktarının 7.534.772,00 m3 olduğu, su kayıp oranının %45,19 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Kamu idaresince bulguya iştirak edilmiş olup su kayıplarının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

Su kayıplarının azaltılması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği'yle belirlenen tedbirlerin alınması, bu kapsamda; su kaynaklarının çıkış boru hattı üzerine kaynağa en yakın noktaya, arıtma tesisi giriş ve çıkış boru hatları üzerine, servis deposu giriş ve çıkış boru hatları üzerine, terfi merkezleri çıkışı ve alt bölge giriş boru hatları üzerine debi ölçer cihazı takılması, CBS veri tabanının kurulması, periyodik olarak güncellenmesi, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sisteminin uzaktan sevk ve kontrolü için veri kontrol ve izleme sisteminin (SCADA) kurulması, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerini daha verimli yönetmek, sistemin şartlarını simüle etmek maksadıyla hidrolik modellemelerin yapılması, şebekelerin sahada alt bölgelere ayrılması, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin entegre şekilde yönetilmesi, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ile şebekede kullanılacak malzemelerin mevzuatta belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde temin edilmesi, imalatının yapılması ve muhafaza edilmesi, şebeke elemanları ve sayaçların ihtiyaca uygun şekilde belirlenerek temin edilmesi, kullanılması ve kontrolü, abonesiz ve sayaçsız su kullanımını önlemek maksadıyla gerekli çalışmaların yapılması ve Tebliğ'de açıklanan diğer hususların idarece belirli bir takvim çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Üst Üste İki ve Daha Fazla Dönemde Sayacı Okunmayan, Faturalandırma Yapılmayan Abonelerin Bulunması

İçme-kullanma suyu ve/veya atık su bağlantısı bulunan kişilerden bazılarının sayaçlarının üst üste iki ve/veya daha fazla dönemde okunmadığı, ilgili dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun *"Üst yöneticiler"* başlıklı 11'inci maddesinde;

"Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye

kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler."

Düzenlemeleri yer almaktadır.

Kanun'un *"Gelirlerin toplanması sorumluluğu"* başlıklı 38'inci maddesinde *"Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur."* hükmüne yer verilmiş, *"Malî hizmetler birimi"* başlıklı 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de *"İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek"* mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır.

Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin;

"Tahakkuk ve tahsilat esasları" başlıklı 16'ncı maddesinde;

"(1) Abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimleri ve/veya ürettikleri atık su miktarları idarenin bu işle görevli personellerince periyodik okunarak bir önceki okuma ile son okuma arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuka bağlanır ve ödenir. ...

...

(3) Su, atık su ve katı atık bedeli, Meclis kararı ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenen diğer hizmet bedelleri ve alacaklar, mevzuat gereği su faturaları üzerinden tahsilatı öngörülen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

(4) Endeks okuma işlemleri aylık periyotlar halinde yapılır. Endeks okuması yapılan abonelerin tahakkukları oluşturularak tahsilat günleri ayın 15-30,31 günleri arasında belirlenir."

Denilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; üst yöneticiler sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu olup bu sorumluluğun gereklerini

harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmekle yükümlüdürler. Mali hizmetler birimi de 5018 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesi gereği gelirlerin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur. Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre ise; abonelerin sayaç üzerindeki su tüketimlerinin ve/veya ürettikleri atık su miktarlarının periyodik şekilde aylık dönemler halinde okunarak bir önceki okuma ile son okuma arasındaki fark bulunmak suretiyle tespit edilmesi ve su, atık su ve katı atık bedelleri ile belediye meclis kararı ve Yönetmelik kapsamında belirlenen diğer hizmet bedellerinin yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ettirilerek faturalarda gösterilen süreler içerisinde tahsil edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda; belediyenin hizmet verdiği su ve/veya atık su abonelerine ait periyodik şekilde okun(a)mayan sayaç sayıları gösterilmiş olup (2) ila (12) dönem üst üste tüketim bilgisi okun(a)mayan toplam sayaç sayısının 2.290 [(2) dönem üst üste okun(a)mayan sayaç sayısı 465, …, (12) dönem üst üste okun(a)mayan sayaç sayısı 709] olduğu, tüketim bilgileri okun(a)mayan söz konusu sayaçların abonelerine ilişkin faturalandırma ve tahakkuk işlemlerinin periyodik biçimde yapılamadığı görülmüştür.

Tablo 11: Düzenli Şekilde Okunmayan Sayaç-Abone Bilgileri

Üst Üste Sayaç Okun(a)mayan Dönem Sayısı	Sayaç Sayısı
2	465
3	300
4	201
5	153
6	85
7	119
8	47
9	44
10	61
11	106
12	709
2-12 Arası	2.290

İdarece bulguya iştirak edilmiş olup bulgu konusu hususa ilişkin iş ve işlemlerin titizlikle sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Aboneler tarafından tüketilen/kullanılan su ve atık su miktarlarının, Nevşehir Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ve kurum yönetimince alınan

kararlar gereği sayaçların periyodik şekilde okunması suretiyle tespit edilerek faturalandırılması, kurum gelirlerinin yürürlükteki tarifelere göre ve Yönetmelik'le belirlenen azami sürelerde tahakkuk ettirilerek süresi içerisinde tahsil edilmesi, gelirlerin tahakkuk ve tahsiline ilişkin iş ve işlemlerde 5018 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Kurum Tarafından Kullanılan Sondaj Kuyularının Ruhsatsız Olarak Faaliyet Göstermesi, Kuyuların Faydalı Tüketim Miktarlarının Bilinmemesi

Kurum tarafından yeraltı suyunun temini amacıyla açılan sondaj kuyularının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden ruhsat alınmaksızın faaliyet gösterdiği görülmüştür.

167 sayılı sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'un *"Yeraltı suyu işletme sahalarının tesbit ve ilanı"* başlıklı 3'üncü maddesinde; sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltı suyu sahalarının, DSİ'nin teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca "Yeraltı suyu İşletme Alanları" olarak kabul ve ilan edileceği ifade edilmiştir.

Kanun'un; *"İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içinde kuyu açılması"* başlıklı 4'üncü maddesinde; yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8'inci madde hükmüne göre belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflarıyla çekilecek su miktarının DSİ tarafından tayin ve tespit edileceği, *"Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti"* başlıklı 8'inci maddesinde de; maddenin (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya kuyuların açılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden belge alınmasının mecburi olduğu ifade edilmiştir.

Kanun'un 8'inci maddesindeki düzenlemeye göre; su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin üstünden itibaren derinliği DSİ tarafından tespit ve ilgili Bakanlığın onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç) ile su temini maksadıyla, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü galeri ve tünel için belge alınması gerekmektedir. Kanun'un 9 ve 10'uncu maddelerine göre bu belgeler arama belgesi ve kullanma belgesidir.

Kanun'un; *"Arama belgesi"* başlıklı 9'uncu maddesinde, yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verileceği, *"Kullanma belgesi"* başlıklı 10'uncu maddesinde ise, arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimsenin, bu suyu kullanabileceği, ancak bir ay içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alması gerektiği ifade edilmiştir.

Su ve kanalizasyon idarelerinin görev ve yetkileri 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'la ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, sondaj kuyularının adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer nitelikleri hakkında gerekli izin ve belgelerin verilmesi, ilgili kuyulara ilişkin faydalı kullanım miktarlarının belirlenmesi hususlarındaki görev ve yetkilerin ise 167 sayılı Kanun'un yukarıdaki düzenlemeleri gereği DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla su ve kanalizasyon idarelerince yeraltı suyunun temini maksadıyla açılmış ve açılacak olan sondaj kuyuları için 167 sayılı Kanun'un ilgili düzenlemeleri gereği DSİ Genel Müdürlüğünden ruhsat alınması, kuyuların açılması ve kullanılması faaliyetlerinin ancak belirtilen ruhsatlar alındıktan sonra yürütülmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; Nevşehir Belediyesi tarafından yeraltı suyunun temini amacıyla açılan ve kullanılan sondaj kuyularının, DSİ Genel Müdürlüğünden alınması gereken arama belgesi ruhsatına başvurulmaksızın açıldığı ve ilgili kurumdan kullanma belgesi ruhsatı alınmaksızın faaliyete alındığı anlaşılmıştır.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup konuya ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; idarece faaliyette olan sondaj kuyularına ilişkin DSİ Genel Müdürlüğüne kullanma belgesi ruhsatı başvurusu yapılarak kuyuların ruhsatlarının alınması, söz konusu kuyulardan çekilebilecek maksimum su miktarlarının tespit edilmesinin yine ilgili kurumdan talep edilmesi, idarece ilerleyen süreçte açılması planlanan sondaj kuyuları için de öncelikle ilgili kuruma arama belgesi ruhsatı başvurusunda bulunulması, kuyu açılması iş ve işlemlerine ancak belge alındıktan sonra başlanması gerekmektedir.

BULGU 10: Toplu Ulaşım Hatlarına ve Taksi Plakalarına İlişkin İşletme Haklarının Süresiz Olarak Verilmesi, Hat ve Plakaların Kiralanmasına İlişkin Yeni İhale Yapılmaması

Belediye sınırları dâhilinde belirlenen güzergâhlarda çalışan 74 adet özel halk otobüsü (ÖHO) ile 47 adet taksiye bir kısmı daha önce il trafik komisyonu ve encümen kararlarıyla, bir kısmı da ihale yapılmak suretiyle tanınan, bir kısmı ise bilgi ve belgesinin bulunamaması sebebiyle nasıl verildiği idarece tespit edilemeyen işletme haklarının süresiz olarak verildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 12'nci maddesinde, karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek görev ve yetkisi il ve ilçe trafik komisyonlarına tanınmıştır.

86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın *"Ticari Plakanın Verilme Usul ve Esasları"* başlıklı 5'inci maddesinde de;

"Ticari plaka, kapalı teklif usulü ile aşağıdaki şartlar dikkate alınarak, trafik komisyonunun tespit edeceği esaslara göre verilir.

a) İlin ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılacak ticari plaka sayısı trafik komisyonunca tespit edilecek ticari plakanın serbest piyasadaki tahmini bedelinin %80'ine tekabül eden muhammen bedeli, müracaat şekli, süresi, ihale zamanı ve diğer hususlar mahalli vasıta ve/veya en az iki gazete ile kamuoyuna duyurulur.

b) Tespit edilen ticari plakalar ikişer aylık dönemlerde bir yılda altı defa verilebilir.

c) Kapalı teklif zarfları trafik komisyonları huzurunda açılır ve en yüksek bedeli teklif edenlerden başlamak üzere o dönem için tespit edilen miktarda ticari plaka verilir. Eşit ücret teklif edenler arasında trafik komisyonu huzurunda kura çekilir.

d) Müracaat edenlerden, trafik komisyonunun tespit edeceği muhammen bedelin 1/5'i teminat olarak peşin alınır. Plaka bedelinin kalan kısmı ödenmedikçe plaka almaya hak kazananlara ticari plaka verilmez, kazanamayanların teminatları iade edilir."

Denilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 12'nci maddesi hükümlerine göre il trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan illerdeki taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis aracı ticari plakalarının verilme usul ve esaslarını belirleme yetkisi yine trafik komisyonlarına tanınmıştır.

Ancak 13.07.2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Belediyenin yetkileri ve imtiyazları"* başlıklı 15'inci maddesinde; toplu taşıma yapma, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurma, kurdurma, işletme ve işlettirme yetki ve imtiyazının belediyelerin uhdesinde olduğu, bu hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği; toplu taşıma

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği, toplu taşıma hatlarını kiraya verebileceği veya hizmet satın alma yoluyla da yerine getirebileceği düzenlenmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun *"Kapsam"* başlıklı 1'inci maddesinde de *"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür."* hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla; belediyelerce toplu taşıma hizmetinin imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek, hatların kiraya verilmesi ya da hizmet alımı suretiyle yerine getirilmek istenmesi durumunda, buna ilişkin olarak 2886 sayılı Kanun'a göre ihale yapılması gerekmektedir.

2886 sayılı Kanun'un *"Kiralarda sözleşme süresi"* başlıklı 64'üncü maddesinde de; kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamayacağı, üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınmasının şart olduğu, bu konuda özel idare ve belediyeler için kendi özel kanunlarının uygulanacağı, üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedelinin her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre kiralamalarda sürenin on yıl ile sınırlı olduğu açıktır.

Konuyla ilgili olarak Danıştay 13'üncü Dairesinin;

E:2015/985, K: 2015/3164 numaralı kararında;

"Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; belediyelerin yürütmekle görevli ve yetkili oldukları toplu taşıma hizmetini bizzat yapmak yerine imtiyaz suretiyle devrine karar verilmesi için Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayının alınmasının ön koşul olduğu, kiralama yolunu seçmesi hâlinde ise hem taşınır hem taşınmazlar için kira süresinin 10 yılla sınırlı olduğu ve her iki durumun da Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olduğu anlaşılmakta ve toplu taşıma hizmetlerinin ruhsat vermek suretiyle yerine getirilmesi usulünde ise ruhsat verilecek sürenin, tespit edilen muhammen bedelin yıllık mı yoksa ruhsat verilen süre için mi öngörüldüğünün, yıllık olarak tespit edilmiş ise her yıla ilişkin artış oranının nasıl belirleneceğinin vb. hususların açık bir şekilde ortaya konularak söz konusu ihalenin yine Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerektiği, toplu taşıma hizmetlerinin gördürülmesinde ruhsat verme yönteminin seçilmesi hâlinde verilecek olan ruhsatın süresiz bir şekilde verilemeyeceği, belli bir süre dâhilinde ruhsat verilmesi gerektiği görülmektedir. ...

Bu durumda, ilgili mevzuat ve dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; toplu taşıma hizmetinin yerine getirilmesinde ruhsat verme yönteminin seçilmesi hâlinde,

süresiz olarak ruhsat vermenin söz konusu olmadığı, belli bir süre dâhilinde ruhsatın verilmesi gerektiği, bu süreye göre muhammen bedelin belirlenmesinin şart olduğu, bu hususlar ortaya konulduktan sonra Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde ihalenin yapılması gerektiği"

E:2014/1735, K: 2014/2859 numaralı kararında da;

"İdare Mahkemesi'nce; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinde ulaşım gibi kentsel alt yapı ve şehir içi trafik hizmetlerini yapmanın veya yaptırmanın belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığı, yine toplu taşıma yapmanın, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemleri kurmanın, kurdurmanın, işletmenin ve işlettirmenin, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemenin, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmenin belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu, dava konusu minibüs hatlarının 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin 08.01.2013 günlü 3 sayılı belediye encümen kararı ile bu karara dayanılarak 04.02.2013 tarihinde ihaleye çıkarılmasına ilişkin işlem 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinin belediyelere verdiği yetki ve imtiyaz hakkı sınırları içinde kararlar olduğu ve bu yönüyle hukuka uygun olduğu, davacı kooperatifin il trafik komisyonu kararları ile kazanılmış haklarının bulunduğu iddiasına yönelik olarak, toplu taşıma hatlarını işletme ve işlettirme imtiyazına sahip olan belediyelere imtiyaz hakkı bedeli veya kira ücreti ödemeden, il trafik komisyonlarının verdiği kararların kazanılmış hak oluşturacağı iddiasıyla toplu taşıma hatlarının bedelsiz kullanımının söz konusu olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 28.11.2013 tarih ve E:2013/86, K:2013/1019 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına"

Denilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde; toplu taşımaya ilişkin hakların belediyeye ait olduğu açık olup toplu taşıma hizmetlerini belediyeler kendi eliyle yürütülebileceği gibi bu hizmetlerin ilgili kurumlar tarafından imtiyaz, kiralama,

ruhsat verme veya hizmet satın alma usullerinden biri ya da birkaçıyla üçüncü kişilere gördürülmesi de mümkündür. Toplu taşıma hizmetlerinin kiralama yoluyla gördürülmek istenmesi durumunda kira süresinin 10 yılla sınırlı olduğu, ruhsat vermek suretiyle yerine getirilmek istenmesi durumunda da ruhsat verilecek sürenin, tespit edilen muhammen bedelin (yıllık ya da ruhsat verilen süre için öngörüldüğünü içerir şekilde), bedele ilişkin yıllık artış oranlarının nasıl belirleneceğinin vb. hususların açık şekilde ortaya konulması ve her iki durumda da 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yapılması gerektiği açıktır.

Anayasa Mahkemesinin başvuruculların bireysel başvurusu kapsamında konuya ilişkin olarak verdiği 07.04.2021 tarihli kararında da Mahkeme;

"...

38. ... mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin Anayasa'ya uygun olabilmesi için müdahalenin kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ayrıca ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.

...

40. ... Somut olayda idare, 5393 sayılı Kanun'un 15. Maddesi kapsamında belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işini yeniden düzenlemiş ve bu amaçla mevcut minibüs hattı tahsisinin iptaline karar vermiştir. Belediye sınırları içinde yaşayan insanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların ne şekilde yerine getirileceği hususu belediyelerin takdirindedir. Somut olayda derece mahkemeleri de 5393 sayılı Kanun'un 15. Maddesi kapsamında yolcu taşımaya ilişkin imtiyazın belediye tarafından iptal edilebileceği yönünde karar vermiştir. ... Buna göre yolcu taşıma imtiyazının iptalinin kanuni bir dayanağının bulunmadığı söylenemeyeceğinden somut başvuruya konu müdahalenin kanuni bir dayanağının mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

...

44. Orantılılık ilkesi gereği kişilerin mülkiyet hakkının sınırlandırılması halinde elde edilmek istenen kamu yararı ile bireyin hakları arasında adil bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bu adil denge, başvurucunun şahsi olarak aşırı bir yüke katlandığının tespit edilmesi durumunda bozulmuş olacaktır. Müdahalenin orantılılığı değerlendirilirken bir taraftan ulaşılmak istenen meşru amacın önemi, diğer taraftan da müdahalenin niteliği ile başvurucunun ve kamu otoritelerinin davranışları göz önünde bulundurularak başvurucuya yüklenen külfet dikkate alınacaktır.

...

47. ... İdare, şehir içi yolcu taşımacılığını yeniden düzenleme ve bu işten gelir sağlama yetkisi kapsamında imtiyazların iptaline karar vermiştir.

48. Somut olayda müdahalenin kamu yararı amacını gerçekleştirmeye elverişli olduğu açıktır. İdare, kanunla üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu mali kaynakları temin edebilmek amacıyla hat tahsislerini iptal ederek belirli bir süre için ihale ile oluşacak bedel karşılığında isteklilere devretmeyi kararlaştırmıştır. İptal edilen minibüs hattı tahsisinin ihalesiz bir ortamda verildiği ve halihazırda bu hatta çalışmak isteyebilecek kişilere de bu imkanın tanınması gerektiği nazara alındığında müdahalenin gerekli olmadığı söylenemez. Müdahalenin ölçülülüğünün değerlendirilmesi bakımından asıl önem taşıyan ölçüt orantılılıktır. Öngörülen tedbirin tahsis sahibini olağandışı ve aşırı bir yük altına sokması durumunda müdahalenin orantılı ve dolayısıyla ölçülü olduğundan söz edilemez. Bu durumda uygulanan tedbirle başvuruculara aşırı ve orantısız bir yük yüklenip yüklenmediğinin tespiti gerekmektedir.

49. Şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin imtiyaz sahibi olan başvuruculara bu imtiyazı herhangi bir bedel ödemeden ya da sembolik denebilecek bir bedel karşılığında elde ettiği ve bu imtiyazın muhtelif olmakla birlikte en kısa süreli Kooperatif üyesi bakımından 15 yılı aşkın bir süreden beri devam ettiği açıktır. Ekonomik bir değer ifade etmekle mal varlığına dahil olabilen bu kadar uzun süreli bir imtiyazın başvuruculara mülkiyet hakkı kapsamında olduğu da dikkate alınmalıdır. Mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin ölçülü olabilmesi için ise bu müdahalenin keyfi ve öngörülemez nitelikte olmaması gerekir. 5393 sayılı Kanun'da imtiyazın 49 yılı aşmayan bir süre için verilebileceği düzenlenmiş olmakla iptal tarihinde bu sürenin dolmadığı açıktır. Ancak rekabet ortamı sağlanmadan ve önemli sayılabilecek bir bedel ödenmeden ihalesiz bir şekilde imtiyaz verilmiş, başvurucular da fiilen taşımacılık yaptıkları dönem için ya herhangi bir bedel ödememiş ya da ancak sembolik bir ödemede bulunmuştur. Bu şartlar altında şehir içi yolcu taşımacılığını düzenleme yetkisine sahip olan ve belde halkına karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik bir güce ihtiyaç duyan Belediyeden 49 yıllık sürenin sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapmadan hareketsiz kalmasının beklenemeyeceği tartışmasızdır.

50. Bu bakımdan başvuruculara ait imtiyazın sona erdirilmesi genel anlamda haklı bir dayanağı bulunuyor ise de idarenin bu yetkisini ne şekilde kullandığı, bu yetkinin kullanılma zamanı, Kooperatif üyelerinin hazırlıklı olup olmadığı ve idarenin telafi edici önlemler alıp almadığı önem arz etmektedir. ... Uzun yıllardan beri yolcu taşımacılığı imtiyazını elinde bulunduran başvurucular alınan karar öncesinde bilgilendirilmediğinden oluşacak yeni

duruma kendilerini hazırlayabilmeleri yönünde bir imkan sahibi olmamıştır. İdarenin herhangi bir uyarı yapmadan ve geçiş süresi de öngörmeden bir anda almış olduğu karar ile başvuruculara toplu taşıma faaliyeti sona ermiştir. Başvuruculara bu kararın alınma sürecinde herhangi bir etkisi de olmamıştır. İdare, başvuruculara etki etmesinin mümkün olmadığı ve tek taraflı olarak almış olduğu kararla ekonomik bir değer teşkil eden imtiyazı kendisinin belirlediği bir zamanda iptal etmiş olup bu husus imtiyaz sahibi olan başvurucular yönünden öngörülemez bir durumdur. Öte yandan imtiyazı iptal eden idare, başvuruculara bu nedenle karşılaşacakları muhtemel zararların tazmini amacıyla herhangi bir tedbir almadığı gibi hak sahiplerine faaliyetlerini sürdürebilecekleri başka bir alan da göstermemiştir. Bütün bu hususlar bir araya geldiğinde imtiyaz sahiplerine iptal sonrasında oluşacak yeni duruma uyum göstermeleri için süre ve imkan tanınmadan, iptalin olası sonuçları hakkında herhangi bir önlem almadan ve daha da önemlisi iptalden önce buna ilişkin objektif koşullar belirlemeden imtiyazın sona erdirilmesi bütün külfetin başvuruculara yüklenmesi sonucunu doğurmuştur.

51. Sonuç olarak derece mahkemelerinin kamu makamlarının imtiyazın iptaliyle ilgili takdir yetkisinin önceden belirlenmiş ve öngörülebilir bir koşul veya ölçüt dikkate alınmadan kullanılabileceği yönündeki yorumları, mülkiyet hakkı kapsamında korunması gereken bir menfaati bulunduğu kabul edilen başvuruculara öngörülemez bir şekilde şahsi olarak aşırı ve orantısız bir külfet yüklemiştir. Bu sebeple başvuruculara mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin başvurucular aleyhine bozulduğu sonucuna varılmıştır.

52. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Şeklinde karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararında da özetle; şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin uzun süredir devam eden bir imtiyaza sahip olan kişilerin ekonomik değer ifade eden ve mal varlığına dahil olan imtiyazlarının mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, şehir içi yolcu taşımacılığını 5393 sayılı Kanun gereği düzenleme yetkisine sahip olan ve belde halkına karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için mali kaynağa ihtiyaç duyan belediyeden ise 49 yıl gibi oldukça uzun bir sürenin sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapmadan hareketsiz kalmasının beklenemeyeceği, bu nedenle yolcu taşıma imtiyazının iptalinin kanuni dayanağının mevcut olduğu, ancak mülkiyet hakkına yönelik böyle müdahalelerin ölçülü ve orantılı olması, keyfi ve öngörülemez nitelikte olmaması, dolayısıyla idarece öngörülen tedbirlerin imtiyaz ruhsatı sahiplerini olağandışı ve aşırı yük altına sokmaması gerektiği,

idarenin şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin imtiyaz sahipliği ruhsatlarını sona erdirmeden önce; söz konusu yetkisini kullanma zamanını iyi tayin etmesi, imtiyaz sahibi kişileri belirli bir süre öncesinde bilgilendirerek ve bir geçiş süreci de belirleyerek yeni duruma hazırlıklı olmalarını sağlaması, koşulları ve ölçütleri önceden belirleyerek imtiyaz sahiplerinin öngörülemez şekilde, aşırı ve orantısız bir yükle karşılaşmalarının önüne geçmesi ve ilgili kişiler açısından oluşması muhtemel zararların asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirleri alması gerektiği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, Nevşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 74 adet özel halk otobüsünden; 57'sinin ilk olarak dolmuş şeklinde faaliyet gösterdiği, daha sonraki süreçte halk otobüsüne dönüştürüldüğü, 17'sinin 2005 - 2007 yıllarında ihale yoluyla hat satışı şeklinde ve işletme süresi belirlenmeden verildiği, yine herhangi bir süre belirlenmeden verilen 47 adet taksi plakasının bulunduğu, özel halk otobüsü hatlarının ve taksi plakalarının bir kısmının daha önce il trafik komisyonu ve encümen kararlarıyla ve bir kısmının da ihale yapılmak suretiyle verildiği, bir kısmının ise bilgi ve belgesinin bulunamaması sebebiyle nasıl verildiğinin idarece de tespit edilemediği, söz konusu plakalarla herhangi bir süre belirlenmeksizin tanınan işletme hakkı ruhsatlarının belirli bir süre için yeniden verilmesi ya da toplu taşıma hizmetlerinin kiralama suretiyle gördürülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13.07.2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir ihale gerçekleştirilmediği, plaka verilen kişilerin özel halk otobüsü ve taksi vasıtasıyla yaptıkları yolcu taşıma işini herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürdükleri anlaşılmıştır. Söz konusu hizmetlerin imtiyaz ve tekel oluşturacak şekilde ve süresiz ruhsat vermek suretiyle yerine getirilmesinin ise 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin yargı kararlarına aykırılık teşkil ettiği açıktır.

İdarece verilen cevapta; kazanılmış hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması, hizmetin sürekliliğinin korunması ve kamu yararının gözetilmesi hususları dikkate alınarak mevcut uygulamanın mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ele alınıp gerekli idari düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiş, ancak 5393 sayılı Kanun'da toplu taşıma, servis araçları ve taksilerin ayrı ayrı düzenlenmesi nedeniyle ticari taksi ve servis araçları ile yapılan taşımacılığın toplu taşıma hizmeti olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine göre belediyelerce toplu taşıma hizmetlerinin Danıştayın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere ve imtiyaz yoluyla devredilebilmesi mümkün olup toplu taşıma hatlarının ilgili idareler tarafından kiraya verilebilmesi de mümkündür. Toplu taşıma hatları

dışındaki taksi hatlarının ya da plakalarının imtiyaz veya ruhsat verme ya da kiralama suretiyle verilmesine ilişkin bir düzenleme ise Kanun'un 15'inci maddesinde yapılmamıştır. Ancak ilgili maddede böyle bir düzenlemenin yapılmamış olması belediyelerin bu hatları ya da plakaları kiralama suretiyle verme yetkisinin bulunmadığı, taksi hattı veya plakası sahibi kişilerin bu hat ya da plakaları ilanihaye kullanabileceği anlamına gelmemektedir. Bilindiği üzere 5393 sayılı Kanun öncesi trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etme ve sayılarını belirleme yetkisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 12'nci maddesi gereği il ve ilçe trafik komisyonlarının uhdesindeydi. 5393 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında ise Kanun'un 84'üncü maddesi hükmü gereği söz konusu yetki il ve ilçe trafik komisyonlarından belediyelere geçmiştir. Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinde *"toplu taşıma yapma"* maddenin 1'inci fıkrasının (f) bendinde ayrı olarak düzenlenmişse de servis, toplu taşıma araçları ve taksilerin sayılarına ve diğer kriterlerine ilişkin hususlar söz konusu maddenin (p) bendinde birlikte düzenlenmiştir. Kanun'un 15'inci maddesinin (p) bendindeki düzenlemede *"Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek."* belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Bu düzenlemedeki *"... her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ... belirlemek"* yetkisine istinaden belediye idarelerince belirlenecek araç sayılarına ilişkin hat ya da plakaların her hâlükârda zaten 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale yapılmak suretiyle ve belirli sürelerle kiralanması gerekmektedir. Söz konusu kiralamaların süresinin ise 2886 sayılı Kanun'un 64'üncü maddesi gereği on yılı geçemeyeceği açıktır.

Konuya ilişkin mevzuat hükümleri, Anayasa, Danıştay ve diğer mahkeme kararları birlikte ele alındığında; toplu taşıma hizmetlerinin belediyelerce 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde ihale yapılmaksızın meclis / encümen ya da çok eski tarihlerde alınmış trafik komisyonu kararlarına istinaden ve süresi de belli olmayacak şekilde kiralama ya da ruhsat verme suretiyle gördürülmesi mümkün değildir. Toplu taşıma hizmetlerinin imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek, hatların kiraya verilmesi ya da hizmet alımı suretiyle yerine getirilmek istenmesi durumunda süre belirlenmesi mutlak surette zorunludur. Dolayısıyla; mevzuatta öngörülen sürelerden (kiralamada 10 yıl, ruhsat vermede idarece

belirlenecek süre) daha uzun bir süre belirlenmesinin ya da hiçbir süre öngörülmemesinin hukuka aykırılık oluşturacağı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıktır. Bu nedenle, şehir içi yolcu taşımacılığını yeniden düzenleme ve bu işten gelir sağlama yetkisi kapsamında çok uzun süreden beri devam edegelen imtiyazların sonlandırılması yoluna gidilmesi idareler açısından kaçınılamaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere; mülkiyet hakkına yönelik böyle müdahalelerin ölçülü ve orantılı olması, keyfi ve öngörülemez nitelikte olmaması, dolayısıyla öngörülen tedbirlerin imtiyaz ruhsatı sahiplerini olağandışı ve aşırı yük altına sokmaması adına idarece koşulların ve ölçütlerin önceden belirlenerek ilgililerin bilgilendirilmesi, bir geçiş süreci öngörülmesi ve ruhsat iptali işlemlerinin de bu sürecin sonunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Toplu Taşıma, Servis Taşımacılığı ve Taksi Ücret Tarifelerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Belirlenmesi

Nevşehir il sınırları içerisinde toplu taşıma, servis taşımacılığı ve ticari taksi ücret tarifelerinin Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) tarafından belirlendiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Meclisin görev ve yetkileri"* başlıklı 18'inci maddesinin 1'inci fıkrası (f) bendinde *"Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek"* belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Yapılan incelemede; il sınırları içerisinde toplu taşıma, servis taşımacılığı ve ticari taksi ücret tarifelerinin Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) tarafından belirlendiği, son olarak Birliğin; 31.01.2025 tarih ve 2025-43 sayılı kararıyla ticari taksi, 08.08.2025 tarih ve 2025-182 sayılı kararıyla da özel halk otobüsü ile toplu taşıma ve öğrenci servisi taşımacılığı fiyat tarifesinin güncellendiği anlaşılmıştır.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup konuya ilişkin hatalı uygulamanın düzeltileceği ifade edilmiştir.

5393 sayılı Kanun'un yukarıdaki hükmü gereği; vergi, resim, harç ve katılma payı dışındaki hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirleme görev ve yetkisi belediye meclisinin uhdesinde ve devredilemeyecek nitelikte olduğundan, il sınırları içerisinde toplu taşıma, servis taşımacılığı ve ticari taksi ücret tarifelerinin de belediyenin bu konudaki yetkili organı olan meclis tarafından belirlenmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir.

BULGU 12: Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuku ve Tahsilatı Yapılmaması

Belediyece harcamalara katılma payı adı altında herhangi bir gelir tahakkuku ve tahsilatının yapılmadığı görülmüştür.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun *"Harcamalara Katılma Payları"* başlıklı üçüncü kısmında;

"Yol harcamalarına katılma payı:

Madde 86 – Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır:

a) Yeni yol açılması;

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı:

Madde 87 – Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

Su tesisleri harcamalarına katılma payı:

Madde 88 – Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır:

a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

Payların hesaplanması:

Madde 89 – (Değişik: 4/12/1985 - 3239/121 md.)

a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.

Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.

b) Belediyelerin (3030 sayılı kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Payların tahakkuk şekli:

Madde 90 - Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına

oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.

Tahakkuk zamanı:

Madde 91 - Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.

(Ek: 4/12/1985 - 3239/122 md.) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.

Payların ilanı:

Madde 92 – Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunur.

Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.

Tahsil şekli:

Madde 93 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/123 md.) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz."

Hükümleri yer almaktadır.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te de;

"A- Yol Harcamalarına Katılma Payı

Mahiyeti

Madde 4- Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni yol açılması,

b) Mevcut yolların % 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi,

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

Hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı (Değişik ibare:RG-14/4/2021-31454) alınabilir.

B- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

Madde 8- Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

C- Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

Mahiyeti

Madde 12- Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde,

a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır."

Denilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden açıkça anlaşılacağı üzere, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86 - 88'inci maddelerinde belirtilen işlerin yapılması veya yaptırılması dolayısıyla bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden (su tesisleri harcamalarına katılma payı için dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden) yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payı alınması gerekmektedir. Yol harcamalarına katılma payı alınıp alınmaması Yönetmelik'te 2021 yılında yapılan değişiklikle ihtiyari hale getirilirken, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma paylarının ihtiyari olarak alınabileceğine yönelik bir değişiklik Kanun'da ya da Yönetmelik'te yapılmamıştır. Dolayısıyla mevcut haliyle idareler açısından yol harcamalarına katılma payı alınması ihtiyariyken, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payı alınması ise zorunludur.

Kurum gelirlerine ilişkin incelemede, belediyece son beş yıl içerisinde yapılan ya da yaptırılan kanalizasyon ve su tesisleri yatırım ve harcamalarına ilişkin ilgilileri adına harcamalara katılma payı adı altında yapılmış herhangi bir gelir tahakkuk ve tahsilat işlemi bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdarece bulguya iştirak edilmiş olup bulgu konusu hususta yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirileceği ifade edilmiştir.

Belediyece yapılan ya da yaptırılan söz konusu yatırım harcamalarına ilişkin payların, 2464 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik'te yer alan düzenlemelere göre hesaplanarak ilgili gayrimenkul sahipleri adına tahakkuk ettirilmesi ve tahsilatı için gerekli iş ve işlemlerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 13: Yol ve Kaldırım Bozma Ücreti Olarak Alınan Tutarların Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması

Telekomünikasyon, doğalgaz, elektrik dağıtım vb. altyapı şirketleri ya da inşaat-taahhüt şirketlerinin yaptıkları kazı çalışmaları sonucu belediyenin sorumluluğundaki yol ve kaldırımlara verilen zarar nedeniyle söz konusu kişiler adına tahakkuk ettirilen yol ve/veya

kaldırım bozma ücretlerinin katma değer vergisine tabi tutulduğu, tahakkuk ettirilen tutarların katma değer vergileriyle birlikte tahsil edildiği görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun *"Verginin konusunu teşkil eden işlemler"* başlıklı 1'inci maddesinde; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile maddenin 1'inci fıkrası 3'üncü bendinde sayılan diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Kanun'un;

"Teslim" başlıklı 2'nci maddesinde, teslim *"bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi"* şeklinde ifade edilmiş,

"Teslim sayılan haller" başlıklı 3'üncü maddesinde; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin, vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfının ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devrinin teslim sayılacağı belirtilmiş,

"Hizmet" başlıklı 4'üncü maddesinde *"teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler"* hizmet şeklinde tanımlanarak hizmetin; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği ifade edilmiş,

"Hizmet sayılan haller" başlıklı 5'inci maddesinde de vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının da hizmet sayılacağı belirtilmiştir.

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olaylar ise 3065 sayılı Kanun'un *"Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi"* başlıklı 10'uncu maddesinin (a) ila (k) bentlerinde sayılmış olup (a) bendi gereği mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olmaktadır.

08.08.2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri'nin *"1.2. Tazminatlar"* başlıklı bölümünde de;

"Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmemektedir.

Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

Buna göre;

(1) Belediye tarafından ihale edilip sözleşmeye bağlanan inşaat, onarım, malzeme ve hizmet alımı işlerinde yükleniciden kaynaklanan gecikmelerden dolayı yükleniciye gecikme cezası tahakkuk ettirilmesi durumunda sözleşme gereği yükleniciden gecikme cezası adı altında tahsil edilen bedel KDV'ye tabi olmayacaktır. Öte yandan, gecikme cezasının hakedişten kesilerek tahsil edilmesinin, belediyenin yükleniciye ödemesi gereken KDV tutarına etkisi bulunmamaktadır.

(2) İşverenler tarafından çalışanlara ödenen kıdem tazminatları ücret mahiyetinde olduğundan KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle;

- İşçilerin iş akitleri feshedilmeden bir başka işverene nakledilmesi nedeniyle, işçilerin tazminat tutarlarının devir tarihine kadar hesaplanarak yeni işverene aktarılması,

- İşçilerin yeni işverence iş akitlerinin feshedilmesi veya emeklilik hakkı kazanmaları nedeniyle, tazminat tutarlarının eski işverenin sorumlu olduğu kısmının yeni işverene aktarılması

KDV'ye tabi olmayacaktır.

(3) Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta tazminatları KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için sigorta şirketinden aldığı tazminat için KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Ancak, sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir."

Denilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun yukarıdaki hükümleri gereği; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile Kanun'un 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasının 3'üncü bendinde sayılan diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olup teslim, teslim sayılan haller, hizmet ve hizmet sayılan haller Kanun'un 2, 3, 4 ve 5'inci maddelerinde tanımlanmış ve sayılmıştır. Katma değer vergisi Kanun'da sayılan bu hallerde, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında doğmuş olacaktır. 60 no'lu Katma Değer Vergisi Sirküleri'nin ilgili düzenlemeleri gereği ise; herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler KDV'nin konusuna girmemekte olup işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler ile sigorta tazminatları herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'yi doğurmayacaktır.

Belediye meclisinin 01.10.2024 tarih ve 96, 01.11.2024 tarih ve 103, 04.12.2024 tarih ve 108 ve 04.03.2025 tarih ve 32 sayılı kararlarıyla 2025 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri belirlenmiş olup telekomünikasyon, doğalgaz, elektrik dağıtım vb. altyapı şirketleri ya da inşaat-taahhüt şirketlerinin yaptıkları kazı çalışmaları sonucu belediyenin sorumluluğundaki yol ve kaldırımlara verilen zarar nedeniyle söz konusu kişiler adına tahakkuk ettirilecek yol ve kaldırım bozma ücretlerine ilişkin olarak aşağıdaki tarife kararlaştırılmıştır. Tarifenin "DİĞER HÜKÜMLER" başlıklı kısmında belirtildiği üzere Gelir Tarifesindeki "Ücrete Tabi İşler" şeklinde belirtilen ücretlerden katma değer vergisi de tahsil edilecektir.

Tablo 12: Yol ve Kaldırım Bozma Ücret Tarifesi

Gelirin Türü (Vergi, Resim, Harç, Ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birim (Adet, Saat, m2, m3, ton, gün vb.)	2024 Yılı Tarife Tutarı	2025 Yılı Gelir Komisyonu Teklif Edilen	2025 Yılı Belediye Meclisi Kabul Edilen

Ücret	2464 s. Kanun 79'uncu Md.	Beton yol veya kaldırım bozma	1 m2	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Ücret	2465 s. Kanun 79'uncu Md.	Doğal parke yol bozma	1 m2	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Ücret	2466 s. Kanun 79'uncu Md.	Asfalt kaplamalı yol bozma	1 m2	6.000,00	6.600,00	6.600,00
Ücret	2467 s. Kanun 79'uncu Md.	Beton-parke yol ve kaldırım bozma	1 m2	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Ücret	2468 s. Kanun 79'uncu Md.	Bazalt ve andezit yol ve kaldırım bozma	1 m2	4.000,00	4.400,00	4.400,00
Ücret	2469 s. Kanun 79'uncu Md.	Stabilize yol bozma	1 m2	750,00	825,00	825,00
Ücret	2470 s. Kanun 79'uncu Md.	İnşaat hafriyat alanı döküm ücreti	1 m2	50,00	60,00	60,00
Ücret	2471 s. Kanun 79'uncu Md.	Beton bordür bozma	1 m2	-	600,00	600,00
Ücret	2472 s. Kanun 79'uncu Md.	Bazalt ve andezit bordür bozma	1 m2	-	1.000,00	1.000,00
Ücret	2473 s. Kanun 79'uncu Md.	Sati kaplama ve ücret tarifesi dışında kalan diğer malzeme çeşitleri	1 m2	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Belediyece 2025 yılında yukarıdaki tarifeye göre yol ve/veya kaldırım bozma ücreti olarak tahsil edilen tutar 56.794.895,07 TL olup söz konusu tutar üzerinden tarifenin "DİĞER HÜKÜMLER" başlıklı kısmında belirtildiği üzere 11.065.801,56 TL de katma değer vergisi tahsil edilmiştir.

İdarece bulgu konusu hususa ilişkin olarak ilgili vergi dairesinden özelge ile görüş talep edildiği ifade edilmiş, uygulamaya ilişkin iş ve işlemlerin alınacak görüş doğrultusunda yürütüleceği belirtilmiştir.

Yaptıkları kazı çalışmaları sonucu belediyenin sorumluluğundaki yol ve kaldırımlara verilen zarar nedeniyle telekomünikasyon, doğalgaz, elektrik dağıtım vb. altyapı şirketleri ya da inşaat-taahhüt şirketlerinden tahsil edilen tutarlar tazminat niteliğinde olup herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığı tahsil edilmemektedir. Herhangi bir teslim veya hizmetin

karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri nitelikteki ödemeler ise 60 no'lu Katma Değer Vergisi Sirküleri'nin ilgili düzenlemeleri gereği katma değer vergisini doğurmamaktadır. Bu nedenle, yol ve/veya kaldırım bozma ücreti olarak tahakkuk ettirilen tazminat niteliğindeki bedeller üzerinden ayrıca katma değer vergisi de tahsil edilmesinin 3065 sayılı Kanun ile 60 no'lu Sirküler'deki düzenlemelere uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

BULGU 14: Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinde Hatalı Uygulamalar Bulunması

Nevşehir Belediyesi sınırları içerisindeki emlak vergisi mükelleflerine ve emlak vergisi bildirim ve tahakkuk işlemlerine ilişkin incelemede; gayrimenkulün niteliğinde değişiklik (bina inşaatı yapılıp yapı kullanma izni belgesi verilmesi) yapıldığı halde değişikliğe ilişkin emlak vergisi bildirimi verilmeyen ya da işyeri olarak kullanıldığı halde emlak vergisi bildirimi ve tahakkuku yapılmayan veya mesken üzerinden yapılan ya da bildirim ve tahakkukunun yapılıp yapılmadığı bilinmeyen bağımsız bölümler bulunduğu görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 33'üncü maddesinde;

"1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.),

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması,

3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.),

4. Arazinin hal ve heyetinde değişik olması:

a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi,

b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,

c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi,

d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,

5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi,

6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.),

7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi,

8. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması"

Vergi değerini tadil eden sebepler olarak sayılmıştır.

Kanun'un *"Bildirim Verme Süresi"* başlıklı 23'üncü maddesinde;

"Bu Kanunun 33'üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.

Bildirimler;

a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,

b) Bu Kanunun 33'üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde

Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir."

Denilmiştir.

Yine Kanun'un *"Bildirim Verilmemesi Halinde Yapılacak İşlem"* başlıklı 32'nci maddesinde ise *"Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29'uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır."* hükmüne yer verilmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu'nun yukarıdaki düzenlemeleri gereği; Kanun'un 33'üncü maddesinde sayılan vergi değerini tadil eden sebeplerin gerçekleşmesi durumunda 23'üncü madde gereği emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Bildirimlerin; Kanun'un 23'üncü maddesindeki sürelerde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilmesi, süresinde

verilmemesi durumunda ise verginin Kanun'un 32'nci maddesi gereği idarece tarh ettirilmesi gerekmektedir.

Tablo 13: Vergi Değerini Tadil Eden Nedenlerle Emlak Vergisi Bildirimi Vermesi Gereken Mükellefler

Sıra No	Binanın Bulunduğu		Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarihi	Bağımsız Bölüm Adedi	Emlak Vergisi Bildirimi Yapılmış mı?			Değişikliğe İlişkin Emlak Vergisi Bildirimi Verilmesi Gereken Yıl
					(Evet)		(Hayır)	
	Ada / Parsel No	Adres			Arsa Olarak Verilmiş (Adet)	Bina Olarak Verilmiş (Adet)	Bildirim Yapılmamış (Adet)	
1	2477/...	2000 EVLER - YASİN BÖRÜ SK. - ...	31.12.2020	12	0	10	2	2020
2	2500/...	2000 EVLER - ŞHT.MUSA TAŞDEMİR SK. - ...	29.12.2020	13	0	16	1	2020
3	1963/...	2000 EVLER - 24. SK. - ...	30.12.2020	35	0	32	3	2020
4	1852/...	15 TEMMUZ - 101 SK. - ...	30.12.2020	15	0	18	1	2020
5	1909/...	2000 EVLER - 11. SK. - ...	23.12.2020	8	0	4	4	2020
6	2220/...	M.AKİF ERSOY - FEVZİ ÇAKMAK CAD. - ...	23.12.2020	1	0	0	1	2020
7	3421/...	EMEK - DEĞİRMENDERE SK. - ...	11.12.2020	22	0	17	5	2020
8	2492/...	2000 EVLER - 39. SK. - ...	03.12.2020	13	0	11	2	2020
9	2906/...	CEVHER DUDAYEV - ERTUĞRULGAZİ CAD. - ...	17.11.2020	32	0	31	1	2020
10	2900/...	CEVHER DUDAYEV - GÖZDE SK. - ...	26.10.2020	32	0	29	3	2020
11	2498/...	2000 EVLER - YUNUS KOCA SK. - ...	15.10.2020	13	0	11	2	2020
12	1620/...	GÜZELYURT - ERENLER CAD. - ...	15.10.2020	4	0	3	1	2020
13	1157/...	2000 EVLER - 1 SK. - ...	29.09.2020	21	0	19	2	2020
14	2913/...	CEVHER DUDAYEV - VEFA SK. - ...	24.09.2020	32	0	31	1	2020
15	2914/...	CEVHER DUDAYEV - YASEMİN SK. - ...	15.09.2020	24	0	22	2	2020
16	3189/...	GÜZELYURT - BAHADIR SK. - ...	01.09.2020	24	0	21	3	2020
17	2678/...	GÜZELYURT - ŞHT.ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR CAD. - ...	20.08.2020	12	0	10	2	2020
18	2898/...	CEVHER DUDAYEV - GÖZDE SK. - ...	12.08.2020	32	0	31	1	2020
19	2675/...	GÜZELYURT - ŞHT.AHMET KARA SK. - ...	01.09.2020	10	0	8	2	2020
20	1702/...	GÜZELYURT - 221 SK. - ...	19.08.2020	5	0	4	1	2020
21	2479/...	2000 EVLER - MUSTAFA PASLANMAZ CAD. - ...	05.08.2020	46	0	42	4	2020
22	2475/...	2000 EVLER - 46. SK. - ...	21.07.2020	13	0	12	1	2020
23	2491/...	2000 EVLER - 41. SK. - ...	13.07.2020	7	0	6	1	2020
24	2492/...	2000 EVLER - 38. SK. - ...	24.07.2020	11	0	14	1	2020
25	2930/...	CEVHER DUDAYEV - EBRU SK. - ...	25.06.2020	32	0	28	4	2020
26	2908/...	CEVHER DUDAYEV - ELVAN SK. - ...	28.05.2020	32	0	28	4	2020
27	1343/...	20 TEMMUZ - ULUS SK. - ...	02.06.2020	1	0	0	1	2020
28	2930/...	CEVHER DUDAYEV - BURAK SK. - ...	24.03.2020	32	0	31	1	2020
29	2901/...	CEVHER DUDAYEV - ERTUĞRULGAZİ CAD. - ...	13.03.2020	36	0	30	6	2020
30	1956/...	2000 EVLER - 27. SK. - ...	12.03.2020	1	16	0		2020
31	1956/...	2000 EVLER - 27. SK. - ...	12.03.2020	1	16	0		2020
32	2496/...	2000 EVLER - YUNUS KOCA SK. - ...	05.02.2020	13	0	12	1	2020

33	3229/...	FATİH SULTAN MEHMET - ALİ DİRİKOÇ BULVARI - ...	20.01.2020	1	1	1		2020
34	3000/...	CEVHER DUDAYEV - KAMİL SK. - ...	02.06.2020	10	0	7	3	2020
35	249/...	YENİ - SAHİL SK. - ...	24.01.2020	20	3	22	1	2020
36	1873/...	15 TEMMUZ - 140 SK. - ...	06.01.2020	8	0	7	1	2020
37	3188/...	GÜZELYURT - ALPTEKİN SK. - ...	29.01.2020	12	9	17		2020
38	1863/...	15 TEMMUZ MAH. - ...	31.12.2021	13	0	12	1	2021
39	2898/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GÖZDE - ...	30.12.2021	32	0	28	4	2021
40	2115/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 574. - ...	31.12.2021	8	0	7	1	2021
41	1490/...	ESENTEPE MAH. - GÖKÇE - ...	10.12.2021	4	0	3	1	2021
42	2901/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	30.11.2021	28	0	27	1	2021
43	1591/...	GÜZELYURT MAH. - ERENLER - ...	26.11.2021	7	0	7	1	2021
44	1864/...	15 TEMMUZ MAH. - PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN - ...	24.11.2021	15	0	13	2	2021
45	2898/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VEFA - ...	08.11.2021	32	0	31	1	2021
46	1319/...	20 TEMMUZ MAH. - GÜNEŞLİ. - ...	27.10.2021	14	0	13	1	2021
47	2031/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - ÇETİN - ...	05.11.2021	10	0	9	1	2021
48	1568/...	GÜZELYURT MAH. - AKYOL - ...	26.10.2021	12	0	11	1	2021
49	1962/...	2000 EVLER MAH. - 30. - ...	19.10.2021	32	0	30	2	2021
50	1924/...	15 TEMMUZ MAH. - 127 - ...	12.10.2021	8	0	7	1	2021
51	2937/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	13.10.2021	32	0	30	2	2021
52	1214/...	350 EVLER MAH. - SANTRAL - ...	06.10.2021	13	0	11	2	2021
53	2489/...	2000 EVLER MAH. - 41. - ...	11.10.2021	16	0	13	3	2021
54	1792/...	15 TEMMUZ MAH. - MUHSİN YAZICIOĞLU - ...	04.10.2021	8	0	4	4	2021
55	3440/...	YENİ MAH. - ŞHT.FURKAN DEMİR - ...	04.10.2021	7	0	5	2	2021
56	815/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - HACIBEKTAŞİ VELİ - ...	29.09.2021	38	0	37	1	2021
57	1593/...	GÜZELYURT MAH. - GAZİ - ...	21.09.2021	8	0	7	1	2021
58	67/...	BAHÇELİEVLER MAH. - MUŞKARA - ...	21.09.2021	26	0	19	8	2021
59	1932/...	15 TEMMUZ MAH. - 130 - ...	17.09.2021	15	0	15	1	2021
60	1944/...	2000 EVLER MAH. - 17. - ...	27.08.2021	15	0	7	8	2021
61	1324/...	20 TEMMUZ MAH. - ZÜMRÜT - ...	26.08.2021	15	0	11	4	2021
62	2899/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GÖZDE - ...	16.08.2021	32	0	23	10	2021
63	2937/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	20.08.2021	33	0	31	2	2021
64	87/...	YENİ MAH. - KAMİL KÖSE - ...	09.08.2021	13	0	9	4	2021
65	97/...	YENİ MAH. - OKUL - ...	03.08.2021	15	0	15	2	2021
66	1733/...	ESENTEPE MAH. - RÜZGAR - ...	27.07.2021	0	0	17	3	2021
67	3003/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ŞEHİT ÇETİN GÜLEÇ - ...	09.07.2021	15	0	14	1	2021
68	1733/...	ESENTEPE MAH. - RÜZGAR - ...	27.07.2021	20	0	17	3	2021
69	1344/...	20 TEMMUZ MAH. - MİRAY - ...	03.08.2021	10	0	9	1	2021
70	1693/...	GÜZELYURT MAH. - 212 - ...	18.06.2021	8	3	23	3	2021
71	1693/...	GÜZELYURT MAH. - 212 - ...	18.06.2021	8	3	23	3	2021

72	1806/...	15 TEMMUZ MAH. - ZÜBEYDE HANIM - ...	18.06.2021	17	0	13	4	2021
73	3231/...	350 EVLER MAH. - AKGÜR - ...	17.05.2021	24	0	35	3	2021
74	1593/...	GÜZELYURT - HİSAR SK. - ...	27.04.2021	4	0	0	4	2021
75	1593/...	GÜZELYURT - HİSAR SK. - ...	27.04.2021	4	0	0	4	2021
76	482/...	15 TEMMUZ - 161. SK. - ...	29.03.2021	21	0	18	3	2021
77	1954/...	2000 EVLER - 12. SK. - ...	26.03.2021	9	0	8	1	2021
78	1957/...	2000 EVLER - 24. SK. - ...	25.03.2021	32	0	27	5	2021
79	1958/...	2000 EVLER - 28. SK. - ...	22.03.2021	24	0	25	1	2021
80	1958/...	2000 EVLER - 28. SK. - ...	22.03.2021	24	0	20	5	2021
81	1958/...	2000 EVLER - 27. SK. - ...	10.03.2021	24	0	20	5	2021
82	1656/...	GÜZELYURT - ŞHT.SEMİH TURGUT SK. - ...	25.02.2021	8	0	18	2	2021
83	3431/...	EMEK - DEĞİRMENDERE SK. - ...	16.02.2021	14	0	10	5	2021
84	2484/...	2000 EVLER - 33. SK. - ...	04.02.2021	37	0	65	1	2021
85	1959/...	2000 EVLER - 27. SK. - ...	13.01.2021	20	0	15	5	2021
86	1475/...	ESENTEPE - ÜRGÜP CAD. - ...	11.01.2021	5	0	4	1	2021
87	1863/...	15 TEMMUZ - 138. SK. - ...	08.01.2021	8	0	7	1	2021
88	1863/...	15 TEMMUZ - 138. SK. - ...	08.01.2021	0	0	7	1	2021
89	1009/...	20 TEMMUZ - CUMHURİYET CAD. - ...	24.03.2021	1	1	2	1	2021
90	2771/...	GÜZELYURT MAH. - KİMYA - ...	30.12.2022	10	0	9	1	2022
91	1694/...	GÜZELYURT MAH. - ŞHT.POLİS DEMET SEZEN - ...	30.12.2022	4	0	3	1	2022
92	1433/...	SÜMER MAH. - AHMET KEMAL DEDEOĞLU - ...	29.12.2022	10	0	9	1	2022
93	1653/...	GÜZELYURT MAH. - 220 - ...	29.12.2022	8	0	6	2	2022
94	1984/...	2000 EVLER MAH. - 50. - ...	26.12.2022	23	0	23	1	2022
95	2199/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 527. - ...	26.12.2022	8	0	7	1	2022
96	1904/...	2000 EVLER MAH. - 12. - ...	22.12.2022	10	0	9	1	2022
97	2915/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AHİ EVRAN - ...	21.12.2022	9	0	8	1	2022
98	2915/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AHİ EVRAN - ...	21.12.2022	9	0	10	1	2022
99	1937/...	15 TEMMUZ MAH. - 130 - ...	27.12.2022	8	0	7	1	2022
100	2902/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	26.12.2022	34	0	32	2	2022
101	1767/...	ESENTEPE MAH. - FIRAT - ...	09.12.2022	22	0	15	7	2022
102	1963/...	2000 EVLER MAH. - 30. - ...	05.12.2022	15	0	14	2	2022
103	45/...	HERİKLİ MAH. - MUSTAFA PARMAKSIZ - ...	30.11.2022	12	0	13	1	2022
104	1339/...	20 TEMMUZ MAH. - ULUS - ...	23.11.2022	12	0	10	2	2022
105	3120/...	BEKDİK MAH. - HACI HÜSEYİN YÜCEBAŞ - ...	22.11.2022	35	0	31	5	2022
106	1961/...	2000 EVLER MAH. - 26. - ...	21.11.2022	40	0	26	14	2022
107	2051/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - YELKEN - ...	29.11.2022	5	0	4	1	2022
108	2899/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VEFA - ...	09.11.2022	32	0	31	1	2022
109	2070/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - 50.YIL - ...	11.11.2022	15	0	14	1	2022
110	2119/...	M.AKİF ERSOY MAH. - HACI HÜSEYİN YÜCEBAŞ - ...	07.11.2022	17	0	18	2	2022
111	2859/...	ESENTEPE MAH. - KEVSER - ...	09.11.2022	3	0	1	2	2022
112	2827/...	ESENTEPE MAH. - GÜLHAN - ...	09.11.2022	12	0	9	3	2022

113	2903/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VEFA - ...	31.10.2022	17	0	15	2	2022
114	2931/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - EBRU - ...	31.10.2022	32	0	26	6	2022
115	2247/...	M.AKİF ERSOY MAH. - İRŞAT - ...	24.10.2022	8	0	11	1	2022
116	1351/...	20 TEMMUZ MAH. - ŞHT.SERKAN TOSUN - ...	24.10.2022	16	0	15	1	2022
117	1963/...	2000 EVLER MAH. - 30. - ...	24.10.2022	35	0	33	2	2022
118	2929/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - BURAK - ...	18.10.2022	32	0	27	5	2022
119	2914/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - YASEMİN - ...	31.10.2022	24	0	22	2	2022
120	1214/...	350 EVLER MAH. - SANTRAL - ...	14.10.2022	17	0	16	1	2022
121	2474/...	2000 EVLER MAH. - 46. - ...	28.09.2022	15	0	14	1	2022
122	2671/...	GÜZELYURT MAH. - BAHADIR - ...	07.09.2022	10	0	7	3	2022
123	1552/...	GÜZELYURT MAH. - MERCAN - ...	31.08.2022	8	0	8	1	2022
124	3120/...	BEKDİK MAH. - HACI HÜSEYİN YÜCEBAŞ - ...	19.09.2022	35	0	31	5	2022
125	2929/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ÖNER - ...	24.08.2022	32	0	29	4	2022
126	2083/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 593 - ...	26.08.2022	9	0	6	3	2022
127	1927/...	15 TEMMUZ MAH. - 130 - ...	12.08.2022	18	0	15	3	2022
128	1213/...	350 EVLER MAH. - SAĞLIK - ...	28.07.2022	37	0	32	5	2022
129	3043/...	M.AKİF ERSOY MAH. - YAVUZ SULTAN SELİM - ...	26.07.2022	13	0	12	1	2022
130	2758/...	GÜZELYURT MAH. - GÜNAY - ...	25.07.2022	24	0	23	1	2022
131	2930/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - EVREN - ...	25.07.2022	32	0	31	2	2022
132	1961/...	2000 EVLER MAH. - 26. - ...	30.06.2022	40	5	93		2022
133	1460/...	SÜMER MAH. - AHMET KEMAL DEDEOĞLU - ...	22.06.2022	9	0	7	2	2022
134	2903/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VEFA - ...	09.06.2022	17	0	32	2	2022
135	1852/...	15 TEMMUZ MAH. - 101 - ...	27.05.2022	15	0	13	2	2022
136	2931/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GAZİ ZEKİ DİDİNMEZ - ...	27.05.2022	32	0	32	1	2022
137	70/...	EMEK MAH. - ÜSTAD NECİP FAZIL - ...	27.05.2022	9	0	7	2	2022
138	2681/...	EMEK MAH. - GÜLVEZİR - ...	05.05.2022	25	0	25	1	2022
139	1827/...	15 TEMMUZ MAH. - 101 - ...	11.05.2022	32	0	26	6	2022
140	1903/...	2000 EVLER MAH. - 11. - ...	20.04.2022	16	1	29		2022
141	1795/...	15 TEMMUZ MAH. - 112 - ...	22.04.2022	8	0	7	1	2022
142	2827/...	ESENTEPE MAH. - OĞUZHAN - ...	30.03.2022	10	0	9	1	2022
143	2758/...	GÜZELYURT MAH. - LİMONLU - ...	25.03.2022	18	0	18	1	2022
144	2898/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GÖZDE - ...	18.03.2022	32	0	30	2	2022
145	1512/...	ESENTEPE MAH. - GÜZELBAHÇE - ...	17.03.2022	4	0	2	2	2022
146	1667/...	GÜZELYURT MAH. - 214 - ...	21.03.2022	15	3	11		2022
147	2502/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - VAİZ OSMAN HOCA - ...	18.03.2022	16	0	12	4	2022
148	3427/...	EMEK MAH. - DEFNE - ...	07.03.2022	14	0	9	5	2022
149	1819/...	15 TEMMUZ MAH. - 109 - ...	23.02.2022	8	0	7	1	2022
150	2934/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - BURAK - ...	11.02.2022	32	0	22	11	2022
151	1853/...	15 TEMMUZ MAH. - 101 - ...	02.02.2022	10	0	9	1	2022
152	1866/...	15 TEMMUZ MAH. - 138. - ...	02.02.2022	8	0	7	1	2022

153	2924/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	03.02.2022	32	0	25	8	2022
154	3189/...	GÜZELYURT MAH. - BAHADIR - ...	20.01.2022	21	0	20	1	2022
155	1960/...	2000 EVLER MAH. - 65. - ...	25.01.2022	60	0	44	16	2022
156	1893/...	15 TEMMUZ MAH. - 139 - ...	13.01.2022	12	0	10	2	2022
157	1959/...	2000 EVLER MAH. - 27. - ...	29.12.2023	31	0	30	1	2023
158	2155/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 505. - ...	29.12.2023	6	0	4	2	2023
159	3191/...	GÜZELYURT MAH. - ÜSTAD NECİP FAZIL - ...	29.12.2023	22	0	21	1	2023
160	2925/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AYIŞIĞI - ...	26.12.2023	32	1	29	1	2023
161	1848/...	15 TEMMUZ MAH. - ŞHT.POLİS DEMET SEZEN - ...	18.12.2023	14	0	13	1	2023
162	1959/...	2000 EVLER MAH. - 27. - ...	11.12.2023	31	0	32	1	2023
163	1958/...	2000 EVLER MAH. - 27. - ...	24.11.2023	13	0	13	1	2023
164	1836/...	15 TEMMUZ MAH. - 109 - ...	27.11.2023	8	0	7	1	2023
165	1976/...	2000 EVLER MAH. - 39. - ...	27.11.2023	14	0	13	1	2023
166	1524/...	ESENTEPE MAH. - GÜZELBAHÇE - ...	30.11.2023	4	0	3	1	2023
167	3442/...	BAHÇELİEVLER MAH. - MUSTAFA PARMAKSIZ - ...	09.11.2023	18	0	14	4	2023
168	2903/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VATAN - ...	06.11.2023	32	0	23	9	2023
169	1773/...	GÜZELYURT MAH. - ÜRGÜP - ...	31.10.2023	48	0	37	11	2023
170	1773/...	GÜZELYURT MAH. - ÜRGÜP - ...	31.10.2023	48	0	28	20	2023
171	1773/...	GÜZELYURT MAH. - 80.YIL - ...	31.10.2023	46	0	37	14	2023
172	1773/...	GÜZELYURT MAH. - ÇINAR - ...	31.10.2023	46	0	37	14	2023
173	2900/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GÖZDE - ...	13.10.2023	32	0	32	3	2023
174	1214/...	350 EVLER MAH. - SANTRAL - ...	18.10.2023	36	0	36	1	2023
175	2937/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AYIŞIĞI - ...	29.09.2023	32	0	31	1	2023
176	1928/...	15 TEMMUZ MAH. - 130 - ...	03.10.2023	8	0	6	2	2023
177	1596/...	GÜZELYURT MAH. - AKYOL - ...	04.10.2023	15	0	14	1	2023
178	1657/...	GÜZELYURT MAH. - ŞHT.SEMİH TURGUT - ...	10.08.2023	13	0	11	2	2023
179	1931/...	15 TEMMUZ MAH. - 129 - ...	31.07.2023	8	0	5	3	2023
180	1805/...	15 TEMMUZ MAH. - 101 - ...	25.07.2023	4	0	3	1	2023
181	1867/...	15 TEMMUZ MAH. - 139 - ...	25.07.2023	12	0	9	3	2023
182	1961/...	2000 EVLER MAH. - 26. - ...	20.07.2023	40	5	93	28	2023
183	1962/...	2000 EVLER MAH. - 30. - ...	17.07.2023	30	0	53	7	2023
184	1744/...	ESENTEPE MAH. - HUZURLU - ...	13.07.2023	5	0	4	1	2023
185	2924/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AYIŞIĞI - ...	04.07.2023	32	0	35	3	2023
186	1325/...	20 TEMMUZ MAH. - NEHİR - ...	16.06.2023	14	0	13	1	2023
187	1750/...	ESENTEPE MAH. - ŞAFAK - ...	16.06.2023	8	0	6	2	2023
188	1750/...	ESENTEPE MAH. - ŞAFAK - ...	16.06.2023	8	0	6	2	2023
189	1594/...	GÜZELYURT MAH. - BAŞAK - ...	31.05.2023	8	0	7	1	2023
190	1866/...	15 TEMMUZ MAH. - 137 - ...	17.05.2023	8	0	6	2	2023
191	2899/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AYIŞIĞI - ...	09.05.2023	32	0	29	3	2023
192	1213/...	350 EVLER MAH. - ALİ DİRİKOÇ - ...	07.04.2023	12	0	12	1	2023
193	1347/...	20 TEMMUZ MAH. - MUSTAFA PARMAKSIZ - ...	21.03.2023	9	0	10	1	2023

194	3025/...	SÜMER MAH. - ADNAN MENDERES - ...	16.03.2023	1	1	1		2023
195	815/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - HACIBEKTAŞİ VELİ - ...	15.02.2023	38	0	39	1	2023
196	1745/...	ESENTEPE MAH. - SOLMAZ - ...	16.01.2023	15	0	13	2	2023
197	1727/...	GÜZELYURT MAH. - EMRE - ...	21.09.2023	4	0	3	1	2023
198	2376/...	KIRATLIOĞLU MAH. - YARGI - ...	11.01.2023	8	0	7	1	2023
199	3000/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - KAMİL - ...	13.01.2023	15	0	12	3	2023
200	31/...	İBRAHİMPAŞA MAH. - YUNUS EMRE - ...	10.01.2023	5	0	4	1	2023
201	1894/...	15 TEMMUZ MAH. - 143 - ...	09.01.2023	4	0	2	2	2023
202	2216/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 540. - ...	31.12.2024	8	0	6	2	2024
203	2494/...	2000 EVLER MAH. - 46. - ...	30.12.2024	27	3	24		2024
204	1611/...	GÜZELYURT MAH. - SERHAT - ...	25.12.2024	14	0	14	1	2024
205	2025/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - YAŞAM - ...	30.12.2024	30	0	29	1	2024
206	1214/...	350 EVLER MAH. - SANTRAL - ...	16.12.2024	13	0	16	1	2024
207	1622/...	GÜZELYURT MAH. - VURAL - ...	25.11.2024	32	0	32	1	2024
208	1519/...	ESENTEPE MAH. - GONCA - ...	19.11.2024	16	0	15	1	2024
209	1733/...	ESENTEPE MAH. - RÜZGAR - ...	07.11.2024	16	0	15	1	2024
210	2484/...	2000 EVLER MAH. - ŞHT.MUSA TAŞDEMİR - ...	13.11.2024	61	0	77	2	2024
211	2899/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - GÖZDE - ...	24.10.2024	32	0	29	4	2024
212	2767/...	GÜZELYURT MAH. - ÇINAR - ...	30.09.2024	10	0	11	1	2024
213	2638/...	2000 EVLER MAH. - 10. - ...	11.10.2024	19	0	17	2	2024
214	1893/...	15 TEMMUZ MAH. - 143 - ...	30.09.2024	6	0	5	1	2024
215	2937/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - AYIŞIĞI - ...	12.09.2024	32	0	31	1	2024
216	2903/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VATAN - ...	06.09.2024	32	0	28	4	2024
217	2070/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - YUDUM - ...	02.08.2024	10	0	9	1	2024
218	1900/...	2000 EVLER MAH. - 10. - ...	12.07.2024	21	0	19	2	2024
219	3187/...	GÜZELYURT MAH. - ALPTEKİN - ...	02.08.2024	24	0	22	2	2024
220	2205/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 527. - ...	24.06.2024	7	0	8	1	2024
221	1854/...	15 TEMMUZ MAH. - ZÜBEYDE HANIM - ...	14.06.2024	20	1	18	2	2024
222	1654/...	GÜZELYURT MAH. - 220 - ...	21.05.2024	18	0	34	2	2024
223	1654/...	GÜZELYURT MAH. - 220 - ...	21.05.2024	18	0	34	2	2024
224	1492/...	ESENTEPE MAH. - DESTAN - ...	24.05.2024	6	0	6	1	2024
225	1492/...	ESENTEPE MAH. - DESTAN - ...	21.05.2024	5	0	4	1	2024
226	3002/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ŞHT MUSTAFA DOĞAN - ...	15.05.2024	17	0	15	3	2024
227	1754/...	ESENTEPE MAH. - OĞUZHAN - ...	26.04.2024	17	0	12	5	2024
228	375/...	RAŞİTBEY MAH. - KALE - ...	25.04.2024	1	0	0	1	2024
229	2065/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - 50.YIL - ...	29.03.2024	22	0	20	2	2024
230	1957/...	2000 EVLER MAH. - 25. - ...	14.03.2024	16	0	15	1	2024
231	1754/...	ESENTEPE MAH. - OĞUZHAN - ...	26.02.2024	10	0	11	2	2024
232	1961/...	2000 EVLER MAH. - 30. - ...	15.02.2024	20	0	13	8	2024

233	1414/...	KIRATLIOĞLU MAH. - ALİ BABAOĞLU - ...	23.01.2024	16	0	13	3	2024
234	2937/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - ERTUĞRULGAZİ - ...	11.01.2024	30	0	24	6	2024
235	1843/...	15 TEMMUZ MAH. - 113 - ...	22.01.2024	8	0	7	1	2024
236	1823/...	15 TEMMUZ MAH. - 117 - ...	08.02.2024	14	0	14	1	2024
237	1209/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - BOTANİK - ...	10.01.2024	3	0	2	1	2024
238	1841/...	15 TEMMUZ MAH. - 106 - ...	15.02.2024	29	1	29		2024
239	1841/...	15 TEMMUZ MAH. - 106 - ...	15.02.2024	29	0	28	1	2024
240	1947/...	2000 EVLER MAH. - 18. - ...	26.09.2025	16	0	13	4	2025
241	3188/...	GÜZELYURT MAH. - YENER - ...	02.09.2025	24	0	21	3	2025
242	1543/...	EMEK MAH. - KERVAN - ...	25.08.2025	8	0	7	1	2025
243	2211/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 527. - ...	30.06.2025	17	0	16	1	2025
244	3243/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - VEFA - ...	25.06.2025	32	0	34	1	2025
245	2064/...	FATİH SULTAN MEHMET MAH. - LEYLAK - ...	06.03.2025	13	0	12	1	2025
246	2196/...	M.AKİF ERSOY MAH. - 527. - ...	06.05.2025	9	0	8	1	2025
247	3003/...	CEVHER DUDAYEV MAH. - CEVDET BEY - ...	15.01.2025	18	0	17	1	2025
248	1954/...	2000 EVLER MAH. - 12. - ...	13.01.2025	12	0	11	1	2025

Tablo 14: İşyeri Olarak Kullanılan Ancak Emlak Vergisi Beyanı/Bildirimi Hatalı Olan / Olup Olmadığı Bilinmeyen Bağımsız Bölümler

Sıra No	**İşyeri Adı**	**İşyeri Sahibi Adı-Soyadı / Tic. Unv.**	**Sicil No**	**İşyeri Adresi**	**Faaliyeti (Avukat/Eczacı/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Diş Hekimi/Doktor/ Veteriner Hekim/Mimar/ Fizyoterapi Uzm./Diyetisyen/Plates Uzm. vb.)**	**Emlak Vergisi Beyanı / Bildirimi Verilmiş mi?**		
						Hayır	**Evet**	
							Mesken Olarak Verilmiş	
1	…	…	188211	Cami Cedit Mah. Atatürk Bulvarı No: ...	Avukat		X	
2	…	…	216396	Yeni Mah. Lale Caddesi Altınoluk Apt No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir		X	
3	…	…	143152	Kapucubaşı Mah. Millet Caddesi ...	Veteriner	X		
4	…	…	35913	Yeni Mah. Milli İrade Caddesi ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
5	…	…	133255	Cami Cedit Mah. Belediye Caddesi ...	Mali Müşavir			X
6	…	…	21837	Yeni Mah. Milli İrade Caddesi No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
7	…	…	231633	20 Temmuz Mah.Mustafa Parmaksız Cad. No: ...	Avukat			X
8	…	…	201140	Cami Cedit Mah. Atatürk Bulvarı ...	Avukat	X		
9	…	…	138501	Güzelyurt Mah. Ürgüp Caddesi No: ...	Avukat	X		
10	…	…	206109	Güzelyurt Mah. 80.Yıl Bulvarı No: ...	Diş Hekimi			X
11	…	…	84575	Yeni Mah. Milli İrade Caddesi No: ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
12	…	…	188281	Yeni Mah. Lale Caddesi No: ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
13	…	…	222108	Yeni Mah. Lale Caddesi ...	Avukat			X
14	…	…	248493	Milli İrade Caddesi Ortak Özaltın Apt. ...	Avukat			X

15	…	…	227142	Kıratlıoğlu Mah. Yunus Emre Cad. ...	Eczane	X		
16	…	…	36141	Güzelyurt Mah. Akyol Sokak ...	Eczane			X
17	…	…	135586	Emek Mah. Emlak Konut Evleri No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
18	…	…	139485	2000 Evler Mah. 50.Sokak ...	Özel Okul			X
19	…	…	129704	Yeni Mah. Lale Caddesi ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
20	…	…	47988	Hacı Rüştü Mah. Demir Hafız Cad. ...	Veteriner			X
21	…	…	163091	Yeni Mah. Milli İrade Cad. No : ...	Avukat			X
22	…	…	33871	Cami Cedit Mah. No : ...	Diş Hekimi			X
23	…	…	47815	Karasokuk Süer Sokak No : ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir		X	
24	…	…	44203	15 Temmuz Mah. 152. Sk No: ...	Sağlık Merkezi	X		
25	…	…	47435	Herikli Mah. Mustafa Parmaksız Cd No: ...	Mimar Mühendis Ofisi	X		
26	…	…	141938	15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk No: ...	Eczane		X	
27	…	…	29479	Karasoku Mah. Süer Sk ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
28	…	…	60482	Yeni Mah. Lale Cd ...	Sendika			X
29	…	…	191620	Emek Mah. Milli İrade Cd No: ...	Diyetisyen			X
30	…	…	189700	Sümer Mah. Şht Hacı Gencer Sk No: ...	Eczane		X	
31	…	…	139341	Güzelyurt Mah. Erenler Cd ...	Doktor			X
32	…	…	44684	Yeni Mah. Lise Cd No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
33	…	…	211863	Yeni Mah. Milli İrade Cd ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
34	…	…	140193	Karasoku Mah. Karasoku Dk No: ...	Avukat		X	
35	…	…	144295	Bahçelievler Mah. Mus Parmaksız Cd ...	Avukat			X
36	…	…	22084	Yeni Mah. Lale Cd No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
37	…	…	48296	350 Evler Mah. Milli İrade Cd No: ...	Avukat			X
38	…	…	180068	Emekmh Emlak Konut Evleri ...	Mimar Mühendis Ofisi		X	
39	…	…	132882	Cevher Dudayev Mah. Vatan Cd ...	Eczane			X
40	…	…	210318	Bahçelievler Mah. Mus. Parmaksız Cd No: ...	Avukat			X
41	…	…	136928	Camicedit Mah. Hastane Cd No: ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
42	…	…	181877	Yeni Mah. Damat İbrahim Paşa Bul No: ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
43	…	…	40413	Camicedit Mah. Lale Cd No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
44	…	…	33093	Yeni Mah. Okul Sk No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir			X
45	…	…	134454	Camicedit Mah. Belediye Cd No: ...	Yapı Denetim			X
46	…	…	208446	Yeni Mah. Milli İrade Cd No: ...	Avukat		X	
47	…	…	248467	Camicedit Mah. Belediye Cd No: ...	Doktor			X
48	…	…	71295	Yeni Mah. Lale Cd No: ...	Avukat		X	

49	…	…	212579	Cevher Dudayev Mah. Ertgazi Cd No: ...	Psikolojik Danışman			X
50	…	…	6700	Mehmet Akif Ersoy Mah. Yvz S.Slm Cd ...	Eczane		X	
51	…	…	199541	350 Evler Mah. Milli İrade Cd ...	Avukat			X
52	…	…	199166	Yeni Mah. Milli İrade Cd ...	Mimar Mühendis Ofisi			X
53	…	…	183781	Güzelyurt Mah. Zübeyde Hanım Cad., No: ...	Üniversite	X		
54	…	…	212671	2000 Evler Mah. Şht.Pls. Murat Hamleci Sk. ...	Mimar Mühendis Ofisi		X	
55	…	…	246489	Camicedit Mah. Lale Cd. ...	Mimar Mühendis Ofisi	X		
56	…	…	50195	350 Evler Mah. Milli İrade Cad. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir		X	
57	…	…	148958	Yeni Mah. Saatçi Hoca Cad. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir		X	
58	…	…	172754	Cami Cedit Atatürk Bl. ...	Mimar Mühendis Ofisi		X	
59	…	…	25323	Yeni Mah. Koparan Sk. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
60	…	…	201897	Güzelyurt Mah. 226. Sk. ...	Eczane	X		
61	…	…	192532	Yeni Mah. Milli İrade Cad. ...	Avukat	X		
62	…	…	244044	20 Temmuz Mah. Mıhcıoğlu Sk. ...	Avukat	X		
63	…	…	45064	Yeni Mah. Milli İrade Cad. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
64	…	…	205646	Bahçelievler Mah. Mus. Parmaksız Cad. ...	Fitness Merkezi	X		
65	…	…	198755	15 Temmuz Mah. Şifa Cad. ...	Eczane	X		
66	…	…	251394	Yeni Mah. Milli İrade Cad. ...	Avukat	X		
67	…	…	221782	Güzelyurt Mah. Ürgüp Cad. ...	Dersane	X		
68	…	…	31793	Emek Mah. Saatçi Hoca Cd. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
69	…	…	198022	Yeni Mah. Sahil Sk. ...	Doktor	X		
70	…	…	141623	15 Temmuz Mah. 101. Sk. No: ...	İş Sağlığı	X		
71	…	…	244177	15 Temmuz Mah. Vefa Küçük Cd. No: ...	Dersane	X		
72	…	…	221618	Güzelyurt Mah. 80. Yıl Blv. No: ...	Etüt Merkezi	X		
73	…	…	134674	Bahçelievler Mah. Toptancılar Sit. ...	Mimar Mühendis Ofisi	X		
74	…	…	235535	Fatih Sultan Mehmet Mah. Ali Dirikoç Blv. ...	Veteriner	X		
75	…	…	168413	Emek Mah. Milli İrade Cd. Cd. ...	Doktor	X		
76	…	…	96656	Esentepe Mah. Milli İrade Cad. ...	Mimar Mühendis Ofisi	X		
77	…	…	175683	Yeni Mah. Lale Cad. ...	Mimar Mühendis Ofisi	X		
78	…	…	230803	Karasoku Mah. Karasoku Sk. No: ...	Avukat	X		
79	…	…	216193	Fatih Sultan Mehmet Mah. Vaiz Osman Hoca Bl. ...	Yenilenebilir Enerji	X		
80	…	…	244646	2000 Evler Mah. Şht Pl. Murat Hamleci Sk. ...	Avukat	X		
81	…	…	230009	20 Temmuz Mh. Cumhuriyet Cd. No: ...	Avukat		X	

82	…	…	164140	20 Temmuz Mh. Cumhuriyet Cd. No: ...	Avukat		X	
83	…	…	52510	Yeni Mah. Atatürk Bulvarı ...	Avukat	X		
84	…	…	162726	B.Evler Mah. M. Parmaksız Caddesi No: ...	Avukat		X	
85	…	…	209226	Yeni Mah. Lale Caddesi No: ...	Özel Öğretmen		X	
86	…	…	50816	Yeni Mah. Diriliş Bulv. ...	Avukat			X
87	…	…	147962	Yeni Mah. Koparan Sokak No: ...	Avukat			X
88	…	…	207915	Yeni Mah. Atatürk Bulv. No: ...	Avukat			X
89	…	…	43759	Cami Cedit Mah. Lale Sokak ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
90	…	…	203848	Yeni Mah. D.İ.Paşa Bulvarı No: ...	Dersane	X		
91	…	…	9632	Yeni Mah. Lise Caddesi No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir		X	
92	…	…	202610	G.Yurt Mah. 80 Yıl Bulv. ...	Diş Hekimi	X		
93	…	…	134909	15 Temmuz Mah. Z. Hanım Caddesi ...	Veteriner	X		
94	…	…	189826	…	Yapı Denetim	X		
95	…	…	56125	350 Evler M.İrade Caddesi No: ...	Doktor	X		
96	…	…	199900	Kayıt Yok	Mimar Mühendis Ofisi	X		
97	…	…	208077	Yeni Mah. Sahil Sokak No: ...	Diş Hekimi	X		
98	…	…	221679	Yeni Mah. M.İrade Caddesi No: ...	Avukat	X		
99	…	…	17056	Güzelyurt Mah. V. Küçük Caddesi No: ...	Sağlık Merkezi	X		
100	…	…	170717	Karasoku Mah. Karasoku Sokak No: ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
101	…	…	214757	Yeni Mah. Lise Caddesi No: ...	Sendika		X	
102	…	…	135072	15 Temmuz Mah. 108 Sokak ...	Sağlık Merkezi			
103	…	…	234342	Yeni Mah. Tusan Sokak No: ...	Psikolog		X	
104	…	…	27511	Cami Cedit Mah. Cami Kebir Cad. ...	Serbet Muhasebe Mali Müşavir	X		
105	…	…	234436	Herikli-Must.Parmaksız Cad. No: ... Bğmsz No: ...	Mimar Mühendis Ofisi		X	
106	…	…	174523	Yeni Mah. Lale Cd. No: ...	Doktor		X	
107	…	…	200759	20 Temmuz Mah. Mıhcıoğlu Sk. No: ...	Avukat		X	
108	…	…	190978	…	Dersane			X

Yapılan incelemede; yukarıdaki tablolarda gösterildiği üzere, belediye sınırları içerisinde bulunan bazı gayrimenkullerin inşaat yapılması suretiyle niteliğinin değiştiği görülmüş, niteliğinde değişiklik (bina inşaatı yapılıp yapı kullanma izni belgesi verilmesi) yapılan söz konusu gayrimenkullere ilişkin değişikliğe esas emlak vergisi bildirimlerinin ilgililerince verilmediği ya da hatalı verildiği, işyeri olarak kullanılan, ancak emlak vergisi

bildirimi ve tahakkuku yapılmayan veya mesken üzerinden yapılan ya da bildirim ve tahakkukunun yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi olunmayan bağımsız bölümler bulunduğu anlaşılmıştır. Değişikliğe esas bildirimlerini yapmayan ya da hatalı bildirim veren mükelleflere ve serbest meslek faaliyetleri kapsamında işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin bildirim ve tahakkuklarına ilişkin idarece 31.12.2025 tarihi itibarıyla herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup konuyla ilgili yapılması gereken iş ve işlemlere başlandığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 33'üncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerle emlâk vergisi bildirimlerini süresinde vermeyen ya da hatalı bildirim veren mükellefler hakkında Kanun'un 32'nci maddesi gereği verginin tarhına ilişkin işlemlerin idarece yapılması gerekmektedir.

BULGU 15: Kahvecidağı Mesire Alanı, Kayaşehir Turizm Bölgesi ile VR Binası ve Meryem Ana Kilisesi Ziyaretçi Giriş Ücret Tarifelerinin Uygulanmaması

Belediyece Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan ve rekreasyon ve mesire alanına dönüştürülerek hizmete açılan Kahvecidağı yeşil alanı, tesis ve donatıları ile kurumun yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki Kayaşehir turizm bölgesi ile VR binası ve Meryem Ana Kilisesi için belediye meclisince belirlenen ziyaretçi giriş ücret tarifelerinin uygulanmadığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Meclisin görev ve yetkileri"* başlıklı 18'inci maddesinin 1'inci fıkrası (f) bendinde *"Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek"* belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Kanun'un *"Belediye başkanının görev ve yetkileri"* başlıklı 38'inci maddesinde de belediye başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, meclis ve encümen kararlarını uygulamak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görev ve yetkiler verilmiş, sorumluluklar yüklenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun *"Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları"* başlıklı 61'inci maddesinde ise gelirlerin ve alacakların tahsili işlemlerinin yürütülmesinden muhasebe yetkilisinin görevli ve sorumlu

olduğu ifade edilmiştir. Kanun'un *"Gelirlerin toplanması ve sorumluluğu"* başlıklı 38'inci maddesinde de kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

5393 ve 5018 sayılı Kanunların yukarıdaki düzenlemeleri gereği; belediye meclisince belirlenen ücret tarifelerinin belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye başkanınca uygulanması, üst yöneticinin, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek konularındaki görev, yetki ve sorumluluğunu muhasebe yetkilisi ile birlikte zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Belediye meclisinin 01.10.2024 tarih ve 96, 01.11.2024 tarih ve 103, 04.12.2024 tarih ve 108, 04.03.2025 tarih ve 32 ve 01.07.2025 tarih ve 102 sayılı kararlarıyla 2025 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri belirlenmiş olup Kahvecidağı mesire alanı, Kayaşehir turizm bölgesi ile VR binası ve Meryem Ana Kilisesi ziyaretçi girişlerine ilişkin olarak da aşağıdaki ücret tarifeleri kararlaştırılmıştır.

Tablo 15: Kahvecidağı Mesire Alanı Giriş Ücret Tarifesi

Gelirin Türü (Vergi, Resim, Harç, Ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birim (Adet, Sayı, Saat, m2, m3, ton, gün vb.)	2025 Yılı Gelir Komisyonu Teklif Edilen (01.07.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)	2025 Yılı Belediye Meclisi Kabul Edilen (01.07.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Bisiklet, Motosiklet, ATV)	Adet	16,66	16,66
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Otomobil)	Adet	41,66	41,66
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Minibüs)	Adet	125,00	125,00
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Kamyonet, Pikap)	Adet	83,33	83,33
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Midibüs)	Adet	208,33	208,33

Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Otobüs)	Adet	416,67	416,67
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Yaya (Öğrenci))	Sayı	4,16	4,16
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Yaya)	Sayı	8,33	8,33
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kahvecidağı Giriş Ücreti / Yaya (7 yaş altı, 65 yaş üstü))	Sayı	Ücretsiz	Ücretsiz

Tablo 16: Kayaşehir Turizm Bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi Giriş Ücret Tarifesi

Gelirin Türü (Vergi, Resim, Harç, Ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birim (Adet, Saat, m2, m3, ton, gün vb.)	2024 Yılı Tarife Tutarı (01.01.2024-31.12.2024) (TL/KDV Hariç)	2025 Yılı Gelir Komisyonu Teklif Edilen (01.01.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)	2025 Yılı Belediye Meclisi Kabul Edilen (01.01.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kayaşehir Turizm Bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi Giriş Ücreti / Tam Bilet (Yerli))	Adet	41,66	41,66	41,66
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kayaşehir Turizm Bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi Giriş Ücreti / Tam Bilet (Yabancı))	Adet	125,00	125,00	125,00
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (Kayaşehir Turizm Bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi Giriş Ücreti / Öğrenci)	Adet	20,83	20,83	20,83

Tablo 17: VR Binası Giriş Ücret Tarifesi

Gelirin Türü (Vergi, Resim, Harç, Ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birim (Adet, Sayı, Saat, m2, m3, ton, gün vb.)	2025 Yılı Tarife Tutarı (01.01.2025-30.06.2025) (TL/KDV Hariç)	2025 Yılı Gelir Komisyonu Teklif Edilen (01.07.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)	2025 Yılı Belediye Meclisi Kabul Edilen (01.07.2025-31.12.2025) (TL/KDV Hariç)
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (VR Binası Giriş Ücreti / Tam Bilet (Yerli))	Adet	41,66	16,76	16,76
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (VR Binası Giriş Ücreti / Tam Bilet (Yabancı))	Adet	125,00	41,66	41,66
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (VR Binası Giriş Ücreti / Öğrenci (18 yaş üzeri))	Adet	20,83	8,33	8,33
Ücret	2464 s. Kanun 97'nci Md.	Bilet Ücreti (VR Binası Giriş Ücreti / 0-18 yaş arası ile gazi ve şehit yakınları)	Adet	-.-	Ücretsiz	Ücretsiz

Yapılan incelemede; meclis kararlarıyla belirlenen Kahvecidağı mesire alanı, Kayaşehir turizm bölgesi ile VR binası ve Meryem Ana Kilisesi ziyaretçi girişi ücret tarifelerinin idarece uygulanmadığı, Kayaşehir turizm bölgesi ve Meryem Ana Kilisesi için 01.01.2024 - 06.11.2025 tarihleri arasında, Kahvecidağı mesire alanı ile VR binası için de 2025 yılında ziyaretçi giriş ücreti olarak tahsil edilen herhangi bir gelirin olmadığı görülmüştür.

İdarece bulguya iştirak edilmiş olup bulgu konusu hususta yapılması gereken iş ve işlemlere başlandığı ifade edilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere; belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye başkanınca belediyenin karar organı olan meclis kararlarının uygulanması, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği kurumun gelir ve alacaklarının takip ve tahsil edilmesi konularındaki görev, yetki ve sorumlulukların muhasebe yetkilisi ile birlikte tam olarak yerine getirilmesi gerekmekte olup sorumluluk doğurabilecek nitelikteki iş, işlem ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.

BULGU 16: Taşınmazlar Üzerindeki İşgallere İlişkin Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmemesi

Nevşehir il sınırları içerisindeki park, yeşil alan, yol, otopark alanı vb. gibi belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından üzerine yapı yapılarak işgal edilen bazı yerler için kullanıcılardan ecrimisil alınmadığı tespit edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesinde *"Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz."* denilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Belediyenin yetkileri ve imtiyazları"* başlıklı 15'inci maddesinde de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca bedelsiz terk ve düzenleme ortaklık payları sonucu elde edilen alanların belediye adına tapuya tescili olanağı bulunmamakta ise de, imar planlarında münhasıran park, yeşil alan, yol, otopark, belediye hizmet alanı, teknik alt yapı alanı vb. olarak belirlenen bu yerlerin mülkiyetinin iktisabına gerek kalmaksızın imar programları çerçevesinde niteliğine uygun şekilde tesisinden, işletilmesinden ve korunmasından doğrudan doğruya belediye sorumludur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun *"Belediyenin tasarrufundaki yerler"* başlıklı 79'uncu maddesinde yer alan *"Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır."* hükmü uyarınca da yukarıda bahsedilen yerlerin henüz fiilen park, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan olarak kullanılmasa da belediyenin hüküm ve tasarrufunda olması nedeniyle fuzuli işgalden korunması, işgal edilmesi durumunda fuzuli işgalin ortadan kaldırılması ve fuzuli şagilden ecrimisil talep edilmesi gerekmektedir.

Tablo 18: Üzerinde 3. Şahısların İşgali Bulunan Taşınmazlar

Sıra No	Mahalle	Taşınmazın Adresi	Taşınmazı Fiilen Kullanan Kişi /Kurum/Kuruluş	Kullanım Amacı	İmar Durumu	Kullanılan Alan (m2)
1	20 Temmuz	1009/412	... ... Dağ. AŞ	Trafo Binası	Teknik Alt Yapı	179,48
2	2000 Evler	3228/1	... ... Dağ. AŞ	Trafo Binası	Teknik Alt Yapı	165,00
3	Güzelyurt	1555/2	... ... Dağ. AŞ	Trafo Binası	Teknik Alt Yapı	138,37
4	Sümer	3216/4	... ... Dağ. AŞ	Trafo Binası	Teknik Alt Yapı	749,02
5	2000 Evler	2501/1 Parsel batısı	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	19,08
6	2000 Evler	1940 Ada 1 Parsel kuzeyi	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Yol	19,82
7	Güzelyurt	3144 Ada 4 Parsel doğusu	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Otopark	17,44
8	Güzelyurt	1623 Ada 9 Parsel kuzeyi	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	24,91
9	Esentepe	1515 Ada 8 Parsel batısı	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	17,65
10	Yeni	3438 Ada 394 Parsel doğusu	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	16,80
11	Bahçelievler	2512 Ada 57 Parsel kuzeyi	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	3,97
12	Sümer	1283 Ada 9 Parsel batısı	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	16,75
13	Kıratlıoğlu	1417 Ada 2 Parsel kuzeyi	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	20,73
14	Mehmet Akif	2078 Ada batısı	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	19,79
15	2000 Evler	1157 Ada 244 Parsel doğusu	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	19,63
16	Sümer	1997 Ada 244 Parsel batısı	... ... Dağ. AŞ	Doğalgaz İstasyonu	Park	20,29

Kurumca yapılan fiili, fiziki tespit ve ölçüm çalışmaları sonucu, belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yukarıdaki tabloda gösterilen taşınmazların elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından işgal edilmek suretiyle kullanıldığı anlaşılmıştır.

İdarece bulguya iştirak edilmiş olup bulgu konusu hususta yapılması gereken iş ve işlemlere başlandığı ifade edilmiştir.

Üçüncü kişiler tarafından işgal suretiyle kullanıldığı tespit edilen bu alanlar için fuzuli şagil durumundaki kişilerden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği oluşturulacak komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil bedellerinin istenmesi ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili yoluna gidilmesi

gerekmektedir.

BULGU 17: Taşınırlara İlişkin İş ve İşlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne Uygun Şekilde Yürütülmemesi

Taşınır işlemlerine ilişkin incelemede; idareye ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımına, taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine, görevlerine ve yönetim hesabının verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütülmediği görülmüştür.

10.10.2024 tarih ve 32688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin *"Tanımlar"* başlıklı 4'üncü maddesinde; "Ambar:" *"Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yer"*, "Dayanıklı taşınırlar:" *"Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinde gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşlar"*, "Demirbaşlar:" *"Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınırlar"*, "Tüketim malzemeleri:" *"Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinde gösterilen malzemeler"*, "Varlık işlem fişi:" *"Kamu idarelerine ait taşınır, taşınmaz ve haklar ile diğer varlıkların edinimi, yönetimi, tahsisi, devri ve elden çıkarılması gibi varlık yönetimine ilişkin işlemlerde kullanılan belge"*, "Taşınır kayıt yetkilisi:" *"Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliler"*, "Taşınır kontrol yetkilisi:" *"Taşınır kayıt yetkilisinin hazırlamış olduğu taşınır mal yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliler"*, "Taşınır konsolide görevlisi:" *"Taşınır kayıt yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevliler"* şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik'in;

"Defterler" başlıklı 9'uncu maddesinde, taşınır işlemlerinde özelliklerine göre; "Tüketim Malzemeleri Defteri", "Dayanıklı Taşınırlar Defteri", "Müze Defteri" ve "Kütüphane Defteri" olarak sayılan defterlerin tutulacağı, Yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak olan defterlerin şekli ve formatı ile örneklerinin Bakanlık internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanacağı,

"Belge ve cetveller" başlıklı 10'uncu maddesinde; ilgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların giriş, çıkış ve ambarlar arası devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere en az üç nüsha Varlık İşlem Fişi düzenleneceği,

"Taşınırların kaydı" başlıklı 12'nci maddesinde; kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmasının esas olduğu, taşınır kayıtlarının, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacağı ve her bir kaydın belgeye dayanmasının şart olduğu, bu çerçevede; önceki yıldan devren gelen taşınırlar ve içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar ile taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaların ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaların miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edileceği,

"Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu" başlıklı 13'üncü maddesinde; taşınırların, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş ve tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedileceği, giriş ve çıkış kayıtlarının Varlık İşlem Fişine dayanılarak yapılacağı,

"Satın alınan taşınırların giriş işlemleri" başlıklı 15'inci maddesinde; satın alınan taşınırlar için teslim alındıktan sonra üçer nüsha Varlık İşlem Fişi düzenleneceği, Varlık İşlem Fişinin bir nüshasının ödeme emri belgesine, bir nüshasının ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanacağı, diğer nüshasının ise muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte sıralı olarak dosyalanacağı,

"Devir alınan taşınırların girişi" başlıklı 19'uncu maddesinde; kamu idarelerince bedelsiz olarak devir alınan taşınırların, devreden idarenin Varlık İşlem Fişinde gösterilen değerleri esas alınarak düzenlenecek Varlık İşlem Fişi ile giriş kaydedileceği,

"Tüketim suretiyle çıkış" başlıklı 22'nci maddesinde; tüketim malzemelerinin, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Varlık İşlem Fişi ile çıkış kaydedileceği, Varlık İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamayacağı,

"Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi" başlıklı 30'uncu maddesinde ise; taşınır kayıt yetkililerince, muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Varlık İşlem Fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderileceği, diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Varlık İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderileceği, muhasebe kayıtlarında "150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Varlık İşlem Fişlerinin muhasebe birimine gönderilmeyeceği, bunların yerine, kamu idarelerinde aylık dönemler itibarıyla tüketim malzemelerinin Taşınır II. Düzey Detay Kodu bazında düzenlenen onaylı listesinin, ilgili dönemi takip eden dönemde, son dönem listesinin ise en geç yılın son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği, muhasebe yetkililerinin, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Varlık İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları Taşınır II. Düzey Detay Kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydedeceği,

"Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler" başlıklı 32'nci maddesinde; kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımının yapılacağı, taşınır sayımlarının, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulacak sayım kurulu tarafından yapılacağı

İfade edilmiştir.

Yönetmelik'in *"Sorumluluk"* başlıklı 5'inci maddesine göre; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslara göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, taşınır kayıtlarının Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması

ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmekten harcama yetkilileri sorumlu tutulmuştur.

Yine Yönetmelik'in *"Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri"* başlıklı 6'ncı maddesinde de; taşınır kayıt yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelik'te belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği, taşınır kontrol yetkililerinin de, yine harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin hazırlamış olduğu taşınır mal yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu ve gerektiğinde yapılan diğer kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirileceği ifade edilmiş ve taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlukları sayılmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin yukarıdaki hükümleri gereği;

- Harcama yetkililerince taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin Yönetmelik'in 5'inci maddesine uygun şekilde görevlendirilmeleri,
- Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre Yönetmelik'in 9'uncu maddesinde belirtilen defterlerin tutulması,
- Kamu idarelerince; önceki yıldan devren gelen, içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılanlar da dahil olmak üzere bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin en az 3 (üç) nüsha Varlık İşlem Fişi düzenlenerek kayıt altına alınması,
- Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin Yönetmelik'in 30'uncu maddesinde düzenlendiği şekilde muhasebe birimine bildirilmesi,
- Taşınırların, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımının yapılması,
- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile konsolide görevlisinin Yönetmelik'te kendilerine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmeleri, taşınır mal yönetim hesabı ile icmal cetvellerini hazırlamaları

Gerekmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin Geçici 1'inci maddesinde ise;

"(1) Kamu idarelerinin kullandığı taşınır bilişim sistemlerinde, 31/12/2025 tarihine kadar bu Yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak olan fiş, belge, liste, alındı belgesi, tutanak ve cetveller, Bakanlık internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanan şekle uygun hâle getirilerek kullanılmaya başlanılır.

(2) Kamu idarelerince, taşınır bilişim sistemlerinin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun hâle getirilinceye kadar 41 inci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin eki defter, belge ve cetvellerin kullanılmasına devam edilir."

Denilmiştir.

İdare taşınır işlemlerine ilişkin incelemede; taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımı ve çıkışına ilişkin iş ve işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütülmediği, harcama yetkilileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile konsolide görevlisinin Yönetmelik'le kendilerine verilmiş görevleri yerine getirmedikleri, tüketim malzemesi çıkışlarının dönemsel olarak muhasebe birimine bildirilmediği, yıl sonu taşınır sayımlarının yapılmadığı, harcama birimi bazında taşınır hesabı ile taşınır mal yönetim hesabı ve icmal cetvellerinin Yönetmelik'in öngördüğü şekilde oluşturulmadığı anlaşılmıştır.

İdarece bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup konuya ilişkin eksikliklerin giderileceği, iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda; harcama yetkilileri ile taşınır kayıt yetkilisi, kontrol yetkilisi ve konsolide görevlisi olarak belirlenenlerin Yönetmelik'teki görev ve sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmeleri, idarece taşınır bilişim sistemlerinin Yönetmelik'te belirlenen usul ve esaslara uygun hâle getirilinceye kadar Yönetmelik'in 41'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik (28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği) eki defter, belge ve cetvellerin kullanılmasına devam edilmesi, taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı ve çıkışına ilişkin iş ve işlemler ile taşınır yönetim hesapları ve icmal cetvellerinin oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 18: Emanet Hesaplarına Alınan Asgari Ücret Destek Primi Tutarlarının İlgili Kurumlara Gönderilmemesi

Asgari ücret destek primi tutarlarının idarenin emanet hesaplarında tutulmaya devam edildiği, genel bütçeye ve İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılmadığı görülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 68'inci maddesinde; 2016 yılında bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2016 yılı Ocak ilâ Aralık ayları için tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın,

bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceği ve bu tutarın Hazine tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yayımlanan 10.02.2016 tarihli ve 2016/4 no.lu Genelge'nin *"İhale Makamlarınca Destekten Yararlanan İşverenlerin Hakedişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar"* başlıklı 6'ncı maddesinde özetle; hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarların, SGK'nın *"İdarelerce e-borç sorgulama"* ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin, ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edilmiştir. Genelge'de sayılan idareler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan kamu idareleri olup belediyelerin bağlı idareleri de kapsam dâhilindeki kurumlar arasındadır.

Destek tutarlarının genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin, ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılacağına ilişkin 2016/4 sayılı Genelge'deki düzenlemelere konuya ilişkin olarak SGK tarafından yayımlanan 2017/9 ve 2018/20 sayılı Genelge'lerde de aynı şekilde yer verilmiştir.

Bununla birlikte 2019/8, 2020/10, 2021/28, 2022/19, 2023/12-25, 2024/3 ve 2025/9 sayılı SGK Genelgeleri'nin *"Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum"* başlıklı 8.5'inci maddelerinde; ihale makamlarının destek tutarına ilişkin hakedişlerden yaptıkları kesintilerin İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılıp aktarılmayacağı, aktarılacaksa her ay mı yoksa yıl sonunda mı aktarılacağı gibi hususlardaki sorulara ilişkin başvuru merciinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü olduğu belirtilmiştir. İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 14.09.2020 tarih ve E.91550395-300 sayılı yazısında ise özetle, 2020/10 sayılı Genelge kapsamında ihale makamlarınca destek tutarına ilişkin hakedişlerden yapılan kesintilerin her ay İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması gerektiği belirtilmiştir.

Genelgeler'in yukarıda bahsedilen hükümlerine göre; 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yüklenicilerin hakedişlerinden kesilen asgari ücret destek primlerinin genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlükleri, ilçelerde mal müdürlüklerinin hesaplarına, 2020 yılına ilişkin asgari ücret destek primi tutarlarının İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yukarıdaki yazısı gereği İşsizlik Sigortası Fonu hesaplarına aktarılması, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin asgari ücret destek primi tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılıp aktarılmayacağı konusunda ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Tablo 19: Hakedişlerden Kesinti Yapılarak Alıkonulan Asgari Ücret Destek Primi Tutarları

Dönem	Hakedişten Kesinti Yapılmak Suretiyle Alıkonulan Asgari Ücret Destek Prim Tutarı (TL)	Tarih	Emanet Hesaplarında Tutulan Asgari Ücret Destek Primi Bakiyesi (TL)
01.01.2016-31.12.2016	178.028,46	31.12.2016	178.028,46
01.01.2017-31.12.2017	556.968,24	31.12.2017	734.926,77
01.01.2018-31.12.2018	354.188,79	31.12.2018	1.089.115,56
01.01.2019-31.12.2019	292.803,56	31.12.2019	1.381.919,12
01.01.2020-31.12.2020	272.455,00	31.12.2020	1.654.374,12
01.01.2021-31.12.2021	452.522,50	31.12.2021	2.087.306,62
01.01.2022-31.12.2022	195.080,94	31.12.2022	2.282.387,56
01.01.2023-31.12.2023	1.104.510,38	31.12.2023	3.386.897,94
01.01.2024-31.12.2024	1.352.291,67	31.12.2024	4.739.189,61
01.01.2025-31.12.2025	540.456,46	31.12.2025	5.279.646,07

Yapılan incelemede; idarece yüklenicilerin hakedişlerinden kesinti yapılarak emanet hesaplarına alınan asgari ücret destek primi tutarının 2016 - 2018 yıllarında toplam 1.089.115,56 TL, 2020 yılında toplam 272.455,00 TL, 2019 ve 2021 - 2025 yıllarına ilişkin olarak ise toplam 3.937.665,51 TL olduğu, 2016 - 2018 yıllarına ilişkin 1.089.115,56 TL'lik tutarın genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere muhasebe müdürlüğü hesaplarına, 2020 yılına ilişkin 272.455,00 TL'lik tutarın da İşsizlik Sigortası Fonu hesaplarına aktarılmadığı, 2019 ve 2021 - 2025 yıllarına ilişkin 3.937.665,51 TL'lik tutarın ise İşsizlik Sigortası Fonu hesaplarına aktarılıp aktarılmayacağı konusunda ilgili kuruma başvurulmadığı görülmüştür.

Kamu idaresince bulguya iştirak edilmiş olup söz konusu hususla ilgili eksikliklerin giderileceği, gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, idarece hakedişlerden kesinti yapılarak emanet hesaplara alınan tutarlardan; 2016 - 2018 yıllarına ilişkin olanların muhasebe müdürlüğüne, 2020 yılına ilişkin olanın İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması, diğer yıllara ilişkin tutarların ise İşsizlik Sigortası Fonu hesaplarına aktarılıp aktarılmayacağı konusunda ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kanalizasyon ve Su Harcamalarına Katılım Paylarının Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması	2024	Yerine Getirilmedi	2024 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgu konusunu da içeren hususlar güncel haliyle 2025 yılında da "Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuku ve Tahsilatı Yapılmaması" şeklinde bulgu konusu yapılmıştır.
Halk Otobüslerinin İhalesiz ve Süresiz Çalıştırılması	2024	Yerine Getirilmedi	2024 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgu konusunu da içeren hususlar güncel haliyle 2025 yılında da "Toplu Ulaşım Hatlarına ve Taksi Plakalarına İlişkin İşletme Haklarının Süresiz Olarak Verilmesi, Hat ve Plakaların Kiralanmasına İlişkin Yeni İhale Yapılmaması" şeklinde bulgu konusu yapılmıştır.
Taksi Hatlarının Süresiz Olarak Verilmesi	2024	Yerine Getirilmedi	2024 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgu konusunu da içeren hususlar güncel haliyle 2025 yılında da "Toplu Ulaşım Hatlarına ve Taksi Plakalarına İlişkin İşletme Haklarının Süresiz Olarak Verilmesi, Hat ve Plakaların Kiralanmasına İlişkin Yeni İhale Yapılmaması" şeklinde bulgu konusu yapılmıştır.
İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması	2024	Yerine Getirilmedi	2024 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgu konusunu da içeren hususlar güncel haliyle 2025 yılında da "İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması" şeklinde bulgu konusu yapılmıştır.
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman İşlemlerinin Tam ve Doğru Yapılmaması	2024	Yerine Getirilmedi	2024 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgu konusunu da içeren hususlar güncel haliyle 2025 yılında da "Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması" şeklinde bulgu konusu yapılmıştır.